

债权人代位权纠纷中，明确债权人的举证责任和诉讼风险，既有利于引导债权人完成举证责任实现债权，亦能规范债权人合理行使债权人代位权，避免给更多的第三人造成诉累。

编写人：福建省宁德市蕉城区人民法院 林红

五、债权人撤销权纠纷

7

债务人在负债后，将唯一可供执行的
房屋赠与，债权人能否行使撤销权

—— 李某诉冯某、梁甲债权人撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2023)湘31民终1340号民事判决书

2. 案由：债权人撤销权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李某

被告(上诉人): 冯某

被告: 梁甲

【基本案情】

2020年，冯某(女)分多次向李某借款共计17万元。经催讨无果，李某于2021年10月8日诉至凤凰县人民法院。该院于2021年10月15日作出民事判决，判令冯某偿还李某借款本金17万元及利息。判决生效后，冯某未履行还

款义务。李某向法院申请强制执行。在执行过程中，2022年3月，双方达成执行和解协议，其中第四条约定：如果不按上述协议第一、二项履行，冯某自愿用案涉小产权房抵押偿还；申请执行人李某有权向法院申请恢复判决执行。执行和解后，冯某仍未按照约定还款。李某申请恢复执行。在执行过程中，凤凰县人民法院发现冯某与案外人梁乙于2020年10月10日办理了离婚登记并签署《离婚协议书》；其中约定：“男女双方夫妻关系存续期间无共同财产分割，现有1套房子归女方冯某终生居住使用，没有处理权，最终房子归儿子梁甲所有。”

李某认为冯某将其承诺用于抵押还款的案涉房屋赠与儿子梁甲的行为侵害了其作为债权人的合法权益，诉请判令撤销该行为，判令梁甲将房屋财产权益返还给冯某。

冯某辩称，案涉房屋属于小产权房，至今未办理不动产登记手续，根据不动产物权登记取得原则，冯某不享有案涉房屋的所有权。

梁甲辩称，冯某债务系个人债务；案涉房屋处置给梁甲的行为不具有可撤销性，案涉房屋属于梁乙家庭共同成员的财产，案涉房屋不属于梁乙与冯某的夫妻共同财产，双方在离婚时约定梁乙和冯某都将该房屋所享有的份额赠与梁甲。冯某无权处置小产权房。

【案件焦点】

1. 离婚时夫妻一方将其所有的小产权房赠与子女的行为定性；2. 李某是否有权行使债权人撤销权。

【法院裁判要旨】

湖南省凤凰县人民法院经审理认为：案涉离婚协议关于案涉小产权房的约定内容属于对实体权益的处置。根据《中华人民共和国民法典》第五百三十八条规定，债权人行使撤销权应当具备下列要件：一是债权人对债务人必须存在有效的债权；二是债务人实施了一定的处分财产或者权利的行为，且已发生法律效力；三是债务人实施的处分行为须发生于债成立之时或之后；四是债务人

的处分行为必须损害债权，可能导致债权人的债权难以实现或者完全不能实现。本案中，原告李某对被告冯某有17万元本金及利息的债权，且该债务形成于冯某与案外人梁乙协议离婚之前。冯某在未清偿所欠李某债务情况下，在离婚协议中约定将案涉房屋归属于被告梁甲所有的行为，对李某的债权实现造成损害。虽然冯某辩称案涉房屋非夫妻共同财产，属于家庭共同财产，但作为家庭共同财产，其依法享有份额。冯某在明知其与李某存在债务纠纷情况下，将其依法享有份额的案涉财产全部无偿转给梁甲，属于法律规定的无偿转让财产行为。该行为导致冯某名下无财产可供强制执行，明显影响了其偿债能力，损害了李某作为债权人的利益。李某主张撤销案涉离婚协议的相关内容，于法有据，应予以支持。

湖南省凤凰县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、撤销被告冯某与案外人梁乙于2020年10月10日在凤凰县民政局签订的《离婚协议书》中“男女双方夫妻关系存续期间无共同财产分割，现有1套房子归女方冯某终生居住使用，没有处理权，最终房子归儿子梁甲所有”的约定；

二、被告冯某于本判决生效之日起十日内给付原告律师代理费7000元；

三、驳回原告李某的其他诉讼请求。

冯某不服一审判决，提起上诉。

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院经审理认为：二审法院同意一审法院裁判意见，并强调指出：冯某主张案涉房屋是小产权房，不是其直接购买，其不享有房屋所有权，但未提交证据予以证明，应承担举证不能后果。影响到债权人债权的实现是指因债务人无偿处分其财产权益，导致其责任财产减少，使债权人的债权有难以实现的危险，或者债务人的清偿能力原已薄弱，因此雪上加霜，致使不能完全履行对债权人的债务。本案中，执行法院在执行中未发现冯某有可供执行的其他财产。一审认定冯某在负有债务的情况下，无偿处置属于自己所有的部分财产权益，侵犯了李某实现债权的合法权益，并无

不当。

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案核心争议在于：债务人在负有债务情况下，在其后离婚协议中约定无偿赠与小产权房权益的行为定性，以及债权人为此行使撤销权应否支持。

一、小产权房也应认定为债务人的责任财产

根据法律法规及政策，小产权房虽然无法取得所有权，也无法通过产权登记完成物权转移，但建造、购买、继承人对其享有的占有、使用甚至交易等财产权益仍具备实实在在的经济价值，可认为在相当程度上享有准物权或曰物权期待权，因而应认为属于建造、购买、继承人的责任财产范畴。本案中，案涉小产权房虽然没能进行产权登记，但梁乙、冯某夫妻所在家庭已在该房屋实际居住，该房屋显然属于家庭共同财产。冯某作为家庭成员，对该家庭共同财产依法享有份额。因此，冯某对该房屋依法享有的份额，就应该认定为属于其责任财产范畴。

二、对离婚协议中“赠与子女”行为的审查判断

司法实践中对“赠与子女”行为的定性，需重点把握三个关键：第一，实质判断财产分割是否合理。如果债务人在负债后，将唯一可供执行的房屋权益无偿让渡，既未保留必要偿债能力，也未证明存在子女抚养等正当、紧迫需求，法院通过审查债务形成时间、财产处置紧迫性等要素，就应确认其行为超出合理财产处置范畴。第二，以用益物权视角评价财产权益。应坚持认为小产权房是债务人的责任财产，债务人的无偿处分行为直接导致责任财产减损。第三，平衡保护与干预的尺度。在否定离婚协议对不合理财产分割内容的同时，法院要严格审查是否存在抚养必要、过错补偿等家庭法益因素，以避免对家庭财产合理安排的过度干预。

三、债权人撤销权行使的裁判规则细化与路径

本案裁判思路为：一是确立“实质损害”标准。以债务人责任财产是否实质性减损、债权实现是否陷入客观不能为核心审查要件，避免单纯依赖夫妻共同财产形式或分割比例。二是建立“主观目的+客观结果”双阶审查模式。通过债务形成时间、离婚背景、财产处置紧迫性、履行诚信度等动态因素，锁定恶意逃债行为。三是对撤销权的行使需严格举证责任和综合考量家庭因素，避免机械适用“均等分割”原则。离婚协议关于财产约定往往承载子女抚养、过错补偿等家庭法益，司法应尊重其特殊性。因此，既要肯定小产权房的财产权益属性，将其纳入责任财产范围，防止债务人以“无法过户”为由逃避履行义务，也要明确审查重点并非单纯分割比例，而是财产处置是否导致债务人责任财产“实质性减损”。若分割协议虽不均等，但未显著削弱偿债能力，或已通过抚养费负担、过错补偿等实现利益平衡，则不宜轻易撤销。本案中，冯某在债务存续期间，将其名下唯一具备处置可能的财产权益无偿转让，既未保留维持基本偿债能力的财产，亦未能举证证明该赠与存在保障子女生活、医疗等正当事由，明显有害债权实现，故判决撤销该赠与行为，符合法律规定。

需要指出的是，《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百三十九条与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（二）》第三条共同构建了规制离婚逃债行为的双重防线，而本案判决厘清婚姻家庭领域的财产处分自由与债权人权益保护的边界，为规制以离婚协议形式恶意逃债的行为提供了实践样本，亦为平衡多方利益冲突搭建了裁判指引。

编写人：湖南省凤凰县人民法院 杨茜 杨昭

恶意串通损害他人合法权益的，债权人可行使撤销权

—— 陈某诉陶甲等债权人撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终1513号民事判决书

2. 案由：债权人撤销权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 陶甲、陶乙、温某、韦某

【基本案情】

一、陶甲对陈某负有债务

陈某于2014年12月17日将其所有的商铺作价16676825元出售给陶甲，并于2018年3月13日将该商铺登记至陶甲名下。但陶甲未支付款项。陈某于2018年3月13日向法院提起诉讼。法院判决：陶甲向陈某支付购房款16676825元及利息。但经法院强制执行，陶甲仍未清偿债务。

二、陶甲2021年期间将房产转移登记至其近亲属名下

据当事人陈述，温某是陶甲的母亲，陶甲是张某、陶乙的母亲，张某与韦某是夫妻关系。

1. 2021年5月16日，陶甲与温某签订《不动产买卖合同》，并于2021年7月16日将其名下的1号房屋过户登记给温某。

2. 2021年3月3日，陶甲与张某、韦某签订《不动产买卖合同》，并于2021年7月30日将其名下的7号房屋过户登记给张某、韦某。

3. 2021年7月8日，陶甲与张某签订三份《不动产买卖合同》，并于2021年7月22日将其所有的窑埠古镇三套房屋各1%份额过户登记给张某。

4. 2021年7月12日，陶甲与其作为法定代理人的陶乙签订《不动产买卖合同》，于2021年7月23日将其所有的27-1号房屋10%份额过户登记给陶乙。

另查，银行流水显示，除了陶甲等人主张的用于案涉房屋买卖款项交付外，温某、陶甲、张某银行账户之间还存在极为频繁的大额转账。

陈某提起本案诉讼，请求：（1）撤销陶甲与温某、张某、韦某签订的不动产买卖合同，温某、张某、韦某向陶甲归还相应房屋。（2）确认陶甲与陶乙签订的不动产买卖合同无效，陶乙向陶甲归还相应房产。

【案件焦点】

1. 涉案买卖合同的法律效力应如何认定，是否存在法定撤销情形；2. 陈某关于返还涉案房屋的诉讼请求是否成立。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：首先，陶甲与温某、张某、韦某之间签订的《不动产买卖合同》，不存在以明显不合理低价转让财产情形，且均已足额支付房款，不符合法定撤销情形。其次，陶甲与陶乙签订的《不动产买卖合同》，因所涉房屋的原所有人黄某确认系其赠与陶乙，故该合同名为买卖，实为归还代持的房屋；则归还行为有效，买卖合同无效。

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十六条、第五百三十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

- 一、确认陶甲、陶乙于2021年7月12日签订的《不动产买卖合同》无效；
- 二、驳回陈某的其他诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：关于合同效力问题。首先，陶甲、温某、张某、韦某是亲属关系，存在共同利益，相互之间进行协议签订、款项流转等操作较便利且风险性小。本案除主张的房款支付外，陶甲等人之间还存在大量的相互转款，且数额大、时隔短。当事人未能证明或合理解释每一笔大额转账的交易事实。并且，温某、张某、韦某均未能证明本人收入状况及有真实购房需求。综合来看，陶甲在2014年购买陈某商铺时，即负有支付房款的义务，但其通过借款抵押、出售等形式处置个人房产，所得款项并非用于偿债，反而将自己置于无财产可供执行的状态。温某、张某、韦某作为陶甲亲属，实际上参与了陶甲实施转移财产规避履行债务的行为。因此，陶甲与温某、张某、韦某签订的不动产买卖合同，是恶意串通损害他人合法权益的行为，应当依法认定无效。其次，陶甲作为陶乙的法定代理人，以陶乙的名义与自己签订了《不动产买卖合同》。因没有充分证据证明代持事实，故其关于返还代持房产的主张不能成立。综合全案事实，该合同实际上是陶甲恶意转移财产以规避债务，并非真实的交易，故应当无效。

因不动产买卖合同无效，温某、张某、韦某、陶乙应当将案涉房屋恢复登记至陶甲名下。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第一百五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2022)桂0203民初4131号民事判决；

二、确认陶甲与温某于2021年5月16日签订的《不动产买卖合同》无效，陶甲、温某将1号房屋恢复登记至陶甲名下；

三、确认陶甲与张某、韦某于2021年3月3日签订的《不动产买卖合同》无效，陶甲、张某、韦某将7号房屋恢复登记至陶甲名下；

四、确认陶甲与张某于2021年7月8日签订的三份《不动产买卖合同》无

效，陶甲、张某将古镇三套房屋各1%份额恢复登记至陶甲名下；

五、确认陶甲与其作为法定代理人的陶乙于2021年7月12日签订的《不动产买卖合同》无效，陶甲、陶乙将27-1号房屋10%份额恢复登记至陶甲名下；

六、驳回陈某其他诉讼请求。

【法官后语】

本案中，债权人陈某基于撤销权规则主张权利，但经审查，债务人陶甲将其名下房产转让给自己的近亲属，约定了合理价格，并能够指出特定的几笔转账属于交易对价，因此，即便其与近亲属相互之间除此之外还存在大量的账款往来，从形式上看，该交易行为亦仍难以符合法律规定的撤销权情形。但是，综合全案事实，可以确认其与近亲属实施了恶意串通规避债务履行以损害债权人陈某合法权益的行为。在此特殊情形下，如何克服债权人选择法律关系与法院认定之间的冲突，实质性保障当事人的诉讼权利和实体权利，是本案探讨的问题。本案观点如下：

一、法院应当依职权审查合同的效力

恶意串通规则和债权人撤销权规则是两种不同的制度，分别属于合同效力认定与债的保全制度。当债务人与相对人实施恶意诈害债权行为，则发生了恶意串通规则与债权人撤销权规则竞合，债权人可以选择其中一种救济途径主张权利。虽然债权人未以恶意串通规则请求确认债务人与相对人之间的合同行为无效，但其行使撤销权，包含了使合同行为自始没有法律约束力的实体后果，与确认无效的法律后果相同，且诉争法律行为效力属人民法院应予审查的范畴。因此，即便当事人诉请的合同不符合债权人撤销权情形，人民法院亦应当依职权审查合同效力。

具体到本案中，一是陶甲在2014年购买陈某商铺时，即负有支付购房款的义务，但其不仅分文未付，反而通过借款抵押、出售等形式处置个人房产，亦未将处置房产所得款项用于偿还债务，而是将自己置于无财产可供执行的状态。由此可以确认陶甲存在恶意转移财产规避执行的行为。二是除陈某所主张的房

款支付外，陶甲与其近亲属相互之间还存在大量的转款，数额大、时隔短，账目混乱，且当事人未能证明或合理解释每一笔大额转账的交易事实。三是陶甲、温某、张某、韦某是近亲属关系，相互之间进行协议签订、款项流转等操作较为便利且风险性较小。加之，温某、张某、韦某均未能证明本人收入状况及真实的购房需求。因此，温某、张某、韦某签订案涉合同实质上是与陶甲一同实施转移财产规避履行债务，以侵害债权人陈某的权益。该行为属于恶意串通损害他人合法权益的行为，应当依法认定无效。

二、法院确认合同无效后，应当就法律后果作出判决

根据《中华人民共和国民法典》第一百五十五条、第一百五十七条的规定可知，合同确认无效和被撤销的法律后果相同，则债权人以撤销权诉请的相对人向债务人返还财产的内容，与法院认定合同无效后相对人应当依法向债务人返还财产的内容，性质上均是合同不具有法律约束力的后果。因此，法院可以基于当事人的诉讼请求，对财产返还问题作出判决。

本案中，陶甲和温某、张某、韦某签订的涉案合同无效，故行为相对人温某、张某、韦某应当将相应房屋返还给陶甲，并配合其办理过户登记。至于陶甲是否应当向温某、张某、韦某返还款项，因当事人没有提出诉讼请求，故法院不予审理。

值得注意的是，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第四十六条的规定，基于债权人撤销权而判决相对人向债务人返还财产的内容，可以作为申请执行的依据，即债权人可以据此申请执行相对人财产，以实现自己的债权。但是，基于合同无效的财产返还，应当严格遵循“入库原则”，即该财产应当首先归入债务人的财产范围，再由债权人申请对债务人的财产进行执行。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 丘洪兵 周学健

处于诉讼中的债权不影响债权人行使撤销权

—— 某商业银行诉某制钢公司、梁某债权人撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省冠县人民法院(2023)鲁1525民初5126号民事判决书

2. 案由：债权人撤销权纠纷

3. 当事人

原告：某商业银行

被告：某制钢公司、梁某

【基本案情】

某商业银行对某制钢公司享有债权，并经法院系列生效法律文书所确认。涉及的债权进入执行程序后，未执行到位。2023年5月5日，某制钢公司与梁某签订《债权转让协议》，将某制钢公司对案外人某科技公司享有的300万元债权转让给梁某，并向某科技公司发送了《债权转让通知书》。随后，梁某依据《债权转让协议》以某科技公司为被告诉至法院。在该案审理过程中，某商业银行得知某制钢公司转让债权，随即向法院提起本案诉讼，请求撤销某制钢公司向梁某转让债权的行为及某制钢公司与梁某签署的《债权转让协议》。某商业银行提交的对某制钢公司的债权明细表，包括9份生效民事判决书和相应的执行案件，涉及的债权金额总计超3.6亿元。

某制钢公司和梁某辩称，梁某对某科技公司提起的诉讼具有不确定性，涉及的300万元债权是否能实现难以确定，不会影响某商业银行的债权实现，债

权人撤销权不应适用于不确定的债权，请求法院驳回某商业银行的诉讼请求。某制钢公司称，债权转让时未向梁某告知某制钢公司负担债务的情况。梁某称，对某制钢公司欠付某商业银行债务不知情。

【案件焦点】

债务人将债权转让给第三人，第三人为实际取得该债权诉至法院，对以诉讼中的债权为标的的债权转让行为，债权人能否行使撤销权。

【法院裁判要旨】

山东省冠县人民法院经审理认为：某商业银行对某制钢公司享有的债权系经冠县法院系列生效法律文书所确认，为合法、有效债权。对于《债权转让协议》载明转让的债权是有偿还是无偿，某制钢公司称因与梁某之间存在债权债务关系，故而转让给梁某，但某制钢公司未提交证据证明自己的主张，且《债权转让协议》中未有支付对价的内容，故不能认定《债权转让协议》载明转让的债权为有偿转让，根据《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百三十九条的规定，不需要受益人或受让人梁某具有恶意，即不需要梁某知道或者应当知道某制钢公司处分财产的行为影响债权人某商业银行的债权实现。案涉《债权转让协议》的签订时间为2023年5月5日，发生在某商业银行对某制钢公司享有债权之后，某制钢公司亦表示向梁某转让《债权转让协议》载明的债权后没有足以清偿对某商业银行负担债务的其他财产，故某制钢公司实施的处分财产的行为即其与梁某签订的《债权转让协议》影响了债权人某商业银行的债权实现。且某商业银行是在《中华人民共和国民法典》第五百四十一条规定的双重除斥期间内行使的撤销权。梁某已经依据《债权转让协议》以某科技公司为被告提起诉讼，且签订《债权转让协议》的行为本身已经影响到债权人某商业银行的债权实现，故某制钢公司认为因转让的债权为不确定性债权，某商业银行债权人撤销权不成立的主张，有悖于债权人撤销权法律制度的立法目的，某制钢公司的该主张缺乏法律根据，不予支持。综上所述，某制钢公司与梁某于2023年5月5日签订的《债权转让协议》应予撤销，撤销后，该协议自

始没有法律约束力。

山东省冠县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百三十九条、第五百四十条、第五百四十一条、第五百四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

撤销被告某制钢公司与被告梁某于2023年5月5日签订的《债权转让协议》。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

债权人撤销权是指当债务人无偿处分或以不合理的对价交易导致其财产权益减少或责任财产负担不当加重，对债权人的债权实现有影响时，债权人可以请求人民法院撤销债务人所实施行为的一项民事权利。本案主要涉及债权人能否对以处于诉讼中的债权为标的的债权转让行为行使撤销权。根据债权人撤销权制度，债务人放弃到期债权或无偿转让财产等，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权，向人民法院请求撤销债务人的行为。一般而言，此处转让的“财产”主要指金钱、土地、房屋、股权等实际确定的财产。针对以诉讼中具有不确定性的债权为标的的债权转让行为，能否行使撤销权，法律并无明确规定，对此，可以从以下三个方面把握。

一、从债权人行使撤销权的构成要件来看

债权处于诉讼中，债权人是否有权行使债权人撤销权，本质上也是对原告主体是否适格进行审查，如果债权人无权行使撤销权，应当裁定驳回原告的起诉。债权人行使撤销权的要件一般包括：(1)债权人对债务人的债权为合法、有效之债权。(2)债务人在对债权人负担债务之后实施了处分财产的行为。

(3)债务人的财产处分行为有害于债权的实现。(4)债权人在规定的除斥期间内行使撤销权。此外，根据《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百三十九条的规定，若债务人的行为系无偿行为，则不需要相对人存在恶意；若债务人的行为系有偿行为，需要相对人存在恶意。本案中，某商业银行对某

制钢公司享有的债权系经法院系列生效法律文书所确认，为合法、有效债权。案涉《债权转让协议》的签订发生在某商业银行对某制钢公司享有债权之后，某制钢公司实施的转让财产的行为损害到了债权人某商业银行的债权。根据相关证据不能认定《债权转让协议》涉及的转让债权为有偿转让，不需要受让人梁某具有恶意，也就是不以梁某知道或者应当知道某制钢公司转让财产的行为影响债权人某商业银行的债权实现为条件。因此，某商业银行持有合适的债权，具备行使撤销权的构成要件，属于提起诉讼的适格主体。梁某关于其不知某制钢公司欠付某商业银行债务的抗辩，不能对抗某商业银行享有的债权人撤销权。

二、从债权人撤销权的立法目的来看

具有债权保全功能的债权人撤销权制度目的在于，债务人以不当方式减少其责任财产，并因此损害债务人之债权人的债权时，债权人可以自己的名义行使债权人撤销权，以维持或者恢复债务人的责任财产，保全债权。债权人撤销权适用对象的标的，即债务人处分行为的标的须表现为财产。诸如请求债务人提供劳务的债权、请求债务人不作为的债权等，因债权内容的实现不以债务人处分一定的责任财产为基础，就不具备行使债权人撤销权的前提。撤销权针对的是债务人实施的诈害行为，主要包括债务人无偿处分财产权益、以不合理价格处分财产权益或者恶意延长其到期债权履行期限等导致其责任财产不当减少的行为。本案中，《债权转让协议》为债务人的无偿转让，但因转让的标的为债权且处于诉讼中，受让人因此提出该债权无法确定数额，具有不确定性，债务人的转让行为不能成为撤销权的对象。不确定债权可能涉及债权存在与否、债权所涉金额确定等问题，但是在债务人无其他责任财产可供执行的情况下，债务人的不确定债权也是利于实现债权人债权的可期待财产利益。因此，应当认为案涉《债权转让协议》构成诈害行为，属于债权人行使撤销权的对象。故本案支持了某商业银行撤销该协议的请求。

三、从债权人行使撤销权的法律效果来看

债权人行使撤销权后，债务人责任财产恢复到没有实施诈害行为的状态，原则上适用了“入库规则”，即行使撤销权取得的财产应先归入债务人的一般

财产，然后再由债务人依据债的清偿规则履行对债权人的债务，行使撤销权的 债权人对于被撤销的诈害行为所涉及的财产不具有优先受偿的权利。具体而言， 撤销权行使的法律效果是，债务人的诈害行为一经撤销自始无效，第三人应将 从债务人处取得的财产返还给债务人。就本案而言，某制钢公司与梁某签订的 《债权转让协议》被撤销后，相应的债权归入某制钢公司的责任财产，某商业 银行可以依法向某制钢公司主张实现债权。《债权转让协议》受让人梁某如果 确因该协议的撤销受到损害，亦可向某制钢公司主张违约请求权以保障自己合 法权益，亦即，即便梁某所称“不知情”属实，由于《债权转让协议》系属无 偿转让债权性质，因此赋予某商业 银行债权人撤销权也不会实质损害梁某的 利益。

综上，债务人无偿转让债权对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权， 请求撤销债务人的行为。无偿受让人以受让的债权正在诉讼中、债权不确定为 由，主张驳回债权人撤销请求的，为保护债权人的合法权益，维护交易秩序与 市场诚信，该抗辩不应得到人民法院的支持。

编写人：山东省冠县人民法院 任召兵

最高人民法院司法案例研究院实习生 宋林清

六、拍卖合同纠纷

10

竞买人对拍卖标的价值的认知度应认定为 竞买人自身应当承担的交易风险

——某回收公司诉某建设公司拍卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05 民终8811号民事判决书

2. 案由：拍卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某回收公司

被告(被上诉人):某建设公司

第三人:某产权交易所某支所、某资产评估公司

【基本案情】

2023年2月13日,被告某建设公司通过某产权交易所某支所发布资产处置交易公告,拟转让其位于某煤矿风机房的主通风机4台,交易方式为网络竞价。原告某回收公司经实地勘察后决定参与竞买,并通过网络平台向联交所递交了相关申请资料,承诺已认真阅读项目公告及相关资料,对标的进行了现场

查勘，已充分了解标的及瑕疵情况，愿意接受披露的受让条件且承担可能存在的一切交易风险。同日，原告按公告要求交纳了保证金28万元，取得了报价账号。涉案资产挂牌竞价公告期满后，原告为唯一的符合条件的意向受让方，联交所于2月27日通知原告最终确定其为涉案项目的受让方，在收到函件次日起5个工作日内，请原告与转让方按公告约定及相关规定，以不低于转让底价的价格签订资产交易合同等内容。原告随后知道其竞买成功，要求取消交易并退还保证金。原因系其在申请竞价前去资产存放现场查勘时，因被告工作人员未携带钥匙，未能实地查勘标的物，由于披露的资产评估报告中载明设备可用，基于对被告承诺的信任，才报名参与竞拍，后在实地查勘后发现资产与公告不一致。并提起本案诉讼要求被告立即退还交易保证金28万元。

【案件焦点】

某回收公司主张拍卖资产与公告不一致请求退还保证金的诉求是否成立。

【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：本案《竞价公告交易条件》第四条载明“转让方设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过交易资格确认且交纳保证金，即视为对此的承诺，若非转让方原因，意向受让方（受让方）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，交纳的交易保证金不予退还”。某回收公司在查阅公告内容后，通过互联网平台签名提交了《受让申请与承诺》《网络竞价方案》等，并交纳保证金成为意向受让人，这是对前述竞价公告中转让方明示设定要约内容的承诺，故双方关于保证金退还的特别约定系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。某回收公司已被确定为以底价成交的受让方，但在出让人某建设公司以及联交所多次通知催促的情况下，均不履行签订交易合同的义务，其已构成违约，故按上述关于保证金退还的特别约定，本院对某回收公司主张退还保证金的诉讼请求不予支持。

综上，重庆市綦江区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第三条、第七条、第一百一十九条、第一百三十七条、第一百四十二条、第一百七十六条、

第四百六十五条、第四百七十一条、第四百七十二条、第四百七十三条、第四百七十四条、第四百七十九条、第四百八十条、第五百零二条、第五百零九条、第六百四十五条、第九百一十九条，《中华人民共和国拍卖法》第三条、第四条、第六十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回某回收公司的诉讼请求。

某回收公司不服一审判决，提起上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：某回收公司作为专业的废旧金属回收公司，在知悉上述竞价公告内容后仍通过互联网平台签名提交《受让申请与承诺》《网络竞价方案》，并交纳保证金成为意向受让人，应是在结合自身专业认知并全面了解资产情况下作出的抉择。其他意见同意一审法院裁判意见。

综上，重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为互联网公开拍卖过程中，竞买人通过交易资格确认且交纳保证金后，因交割前查勘时竞买人认为交易资产有缺失，与评估报告载明的设备状态“可用”不符，要求取消交易并返还交易保证金引起的诉讼。而蕴含在其中的问题即是拍卖交易中，竞买人对拍卖价值的认知度不够是否应当作为其应当承担的交易风险。

首先，拍卖竞价公告明确转让底价的情况下，即使交易条件明确对于意向受让方采取协议方式成交的约定，也应当认定在公告设定条件内不低于底价成交。因此，对于已经签名提交相关材料，承诺出价不低于底价的竞买人，如其按照规定参与拍卖，并最终中标，都应当认定其对于成交价格不低于底价作出了承诺。

其次，竞买人对拍卖标的价值的认知度，应认定为竞买人自身应当承担的交易风险。本案中，案涉公告已明示披露“严格按现状交易”“须实地踏勘详细了解标的”“一旦提交受让申请即视为对标的现状的充分了解与认可”等重要拍卖信息，由于拍卖本身具有特殊的交易性质，其更加强调出让方和竞买方的诚信，一旦拍卖公告明确了拍卖标的的现状或者要求竞买方自行了解标的现状，则竞买人需充分了解拍卖标的的现状后再行决定是否参与拍卖，即在拍卖公告中对竞买人应当承担的交易风险提前进行了公示，则竞买人在提交了受让申请书并交纳保证金后，应自行承担对竞买标的未充分了解而产生的风险。

如今的拍卖在互联网工具的加持下，已大量消解了传统拍卖活动中信息不对称、交易效率低等问题。网络拍卖应适用《中华人民共和国拍卖法》等拍卖相关法规规定。《中华人民共和国拍卖法》规制的是委托人委托拍卖人在特定范围的竞买人中确定买受人的行为，而《中华人民共和国消费者权益保护法》《网络交易监督管理办法》规制的是作为货权主体的经营者，面向不特定消费者，直接销售商品/服务的行为。在网络拍卖中，买受人对标的有异议的，如果拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的，不承担瑕疵担保责任。这不同于面向普通网络交易的消费者，而是对买受人提出了较高的注意义务。

为何会对买受人提出更高的注意义务，因为在网络拍卖的竞买过程中，具体而言是从对拍卖财产的查询到竞买成功，唯独竞买人在竞买环节的出价行为具有关键性作用，其余的查找对比、咨询了解、实地看样乃至报名交纳保证金等，均不至于承担违约责任。因为只有竞买人出价且出价为最高价时，网络拍卖才得以成交，而该次拍卖成功与否，则直接决定了拍卖财产的价值与相关当事人的合法权益保护程度。如果竞买人在规定的期限内没有足额缴纳余款，也即通过自己的后续行为来拖延甚至反对此前的出价行为，便须承担相应的不利后果，人们对自己行为所承担的法律风险，属于需要承担的风险，这就导致竞买人必须在行为时有个适当的预知判

断。因此，各竞买人在竞买过程中，必须充分考量出价后无人出价成为买受人的可能性，准确估计由此而生的各种风险

并承担相应后果。这对于维护公平竞争的拍卖市场秩序和拍卖行业的健康发展具有重要意义。

编写人：重庆市綦江区人民法院 廖嘉莉

网络拍卖的法律适用及违反规则的拍卖行为的效力认定

——韩某诉某资产公司、某经营公司拍卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2022)京02民终675号民事判决书

2. 案由：拍卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):韩某

被告(反诉原告、上诉人):某资产公司

被告:某经营公司

第三人:某网络公司、某软件公司

【基本案情】

某资产公司委托某经营公司对涉案债权资产公开竞价转让。经第一次网络公开竞价流拍后,2020年12月25日,某资产公司宁夏业务部再次在报纸上刊登对某置业公司债权资产的公开竞价转让公告,载明竞买网址为某资产竞价网络平台,竞买时间为2020年12月30日0时起至2020年12月31日0时止,起拍价为1480万元,设有保留价,低于保留价不成交。同日,宁夏业务部在资产竞价网络平台发布《拍卖公告》,主要内容与报纸公告一致。本次竞拍中的

《竞买公告》和《竞买须知》载明的竞买时间、起拍价、保留价、转让标的均与报纸公告和《拍卖公告》一致。《竞买须知》还载明，竞买成交后，双方签订《成交确认书》及《债权资产转让协议》。至少要有两名(含两名)竞买人报名参加竞价，方能成交转让，否则竞价无效。资产转让过程中其他有关方提出争议时，宁夏业务部有权终结资产转让活动。

2020年12月28日14:47:26，宁夏业务部在网络公开竞价平台开设拍卖窗口，竞价时间为2020年12月30日0时起至2020年12月31日0时止。此拍卖窗口在竞价时间内无人报名竞拍。

2020年12月30日10:47:55，因发现前述拍卖窗口名称错误，宁夏业务部另行开设名称为“某置业公司债权资产”的拍卖窗口(以下简称“债权资产”拍卖窗口)，设定竞价时间为2020年12月30日10:50至2020年12月31日00:00。在该窗口下，韩某于2020年12月30日23:31:13交纳保证金500万元，当日23:50:01出价1480万元。案涉网络竞价平台自动生成的《竞价确认书》载明，网拍已成交，成交金额为1480万元，成交时间为2020年12月31日0时，成交人为韩某，报名人两人，一人出价。

“抵押物”拍卖窗口与“债权资产”拍卖窗口网址链接不同，但拍卖标的物描述、《竞买公告》《竞买须知》等项内容基本相同。

韩某要求签署《成交确认书》及《债权资产转让协议》并多次支付竞拍价款，均被宁夏业务部拒绝。成交当日，某置业公司向宁夏业务部就参与竞拍人以及竞拍周期提出书面异议。

【案件焦点】

1. 本案案由是否应为拍卖合同纠纷；2某资产公司与韩某之间是否成立合法有效的合同关系及涉案某置业公司债权资产是否由韩某竞拍成功。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：韩某与某资产公司、某经营公司在《中华人民共和国民法典》施行前已经就拍卖合同的效力及应否继续履行产生

了争议，故本案应适用《中华人民共和国合同法》的相关规定。关于拍卖合同效力一节。就同一拍卖标的宁夏业务部于2020年12月28日、2020年12月30日在网络平台开设两个拍卖窗口，且两个拍卖窗口除处置标的物名称不一致外，其他有关拍卖的核心内容如拍卖轮次、标的物描述、《竞买公告》《竞买须知》内容基本一致。第三人某网络公司针对“债权资产”拍卖窗口竞价出具《竞价确认书》，确认该次竞价有效，且成交人为韩某。一审法院认定某资产公司、某经营公司以拍卖某置业公司债权资产的竞价周期不足24小时为由主张竞价无效，缺乏事实及法律依据，故一审法院不予支持。结合以上分析，一审法院认定韩某主张竞价有效的事实依据更为充分，一审法院予以采纳。在竞价有效的前提下，韩某充分按照《竞买公告》和《竞买须知》所附条件按时足额支付了竞价款，并积极向宁夏业务部催告要求签署《成交确认书》及《债权资产转让协议》，在宁夏业务部明确拒绝并向韩某多次退回竞价款的情形下，韩某及时将竞价款提存至公证处。以上事实足以使得一审法院认定韩某与宁夏业务部成立拍卖合同关系，且该合同不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。宁夏业务部作为某资产公司的内设机构，无法独立承担民事责任，其在拍卖合同项下的权利、义务应由某资产公司承担。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国拍卖法》第三十一条、第三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条之规定，判决如下：

一、确认某资产公司在网络平台组织的“第二次某置业公司债权资产”拍卖已由韩某竞拍成交；

二、某资产公司于判决生效之日起三十日内向韩某交付某置业公司债权资产，并办理相关移交手续；

三、某资产公司于判决生效之日起十五日内向韩某支付律师费10万元、公

证费47400元；

四、驳回韩某的其他诉讼请求；

五、驳回某资产公司的全部反诉请求。

某资产公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案涉及以下关键问题。

第一，关于本案案由是否应为拍卖合同纠纷问题。

《中华人民共和国拍卖法》规制的是传统意义上由拍卖企业进行的拍卖行为。本案中，某网络公司、某软件公司仅系网络公开竞价平台的提供者，涉案拍卖程序中的《拍卖公告》《竞买公告》《竞买须知》等，均系某资产公司使用该平台自行发布，某网络公司、某软件公司亦不负有与买受人签署《成交确认书》等拍卖文件的义务，故某网络公司、某软件公司并非《中华人民共和国拍卖法》意义上的拍卖人。涉案某置业公司债权资产的转让方式虽然符合《中华人民共和国拍卖法》关于拍卖的定义，但是本案不应直接适用《中华人民共和国拍卖法》。对于通过网络公开竞价平台进行拍卖的行为，目前尚未有明确的法律、法规规定。《中华人民共和国合同法》第一百二十四条规定：“本法分则或者其他法律没有明文规定的合同，适用本法总则的规定，并可以参照本法分则或者其他法律最相类似的规定。”鉴于通过网络公开竞价平台进行拍卖的行为，与《中华人民共和国拍卖法》规制的拍卖行为最相类似，故可以参照适用《中华人民共和国拍卖法》的相关规定。故一审法院将本案案由确定为拍卖合同纠纷，并无不当。

第二，关于某资产公司与韩某之间是否成立合法有效的合同关系及涉案某置业公司债权资产是否由韩某竞拍成功问题。

《中华人民共和国拍卖法》第四条规定：“拍卖活动应当遵守有关法律、行政法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。”在资产竞价网络平台上进行的网络拍卖，拍卖程序同样必须遵循公开、公平、公正、诚实信用原则。

《中华人民共和国合同法》第十三条规定：“当事人订立合同，采取要约、承诺方式。”一般情况下，参照《中华人民共和国拍卖法》第五十一条关于“竞买

人的最高应价经拍卖师落槌或者以其他公开表示买定的方式确认后，拍卖成交”等相关规定，在资产竞价网络平台上进行的拍卖中，拍卖公告系要约邀请，竞买人参与竞价并出价的行为属于要约，资产竞拍网络平台自动确认竞拍成功应属于竞买人的最高应价以“其他公开表示买定的方式确认”，构成承诺。此时，拍卖成交，双方合同关系已经成立。《竞买公告》和《竞买须知》中要求某资产公司与韩某签订的《成交确认书》及《债权资产转让协议》既是履行《竞买须知》义务的行为，也是对于双方合同权利义务的确认，而不是合同订立中的承诺。如果不存在本案前述拍卖程序问题，韩某本可以合法有效地竞拍获得拍卖标的物。但是由于本案前述拍卖程序问题的存在，案涉资产竞拍网络平台自动确认韩某竞拍成功不能视为有效的承诺。某资产公司与韩某就拍卖标的物的拍卖合同未能成立，故无法确认韩某就涉案“某置业公司债权资产”竞拍成功。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第十三条、第十四条、第十五条、第二十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销北京市西城区人民法院(2021)京0102民初8333号民事判决；
- 二、驳回韩某的诉讼请求；
- 三、驳回某资产公司的反诉请求。

【法官后语】

网络拍卖采用公开竞价、竞争性缔约的方式，有利于充分实现资产价值，在国有资产处置特别是金融不良资产处置工作中，已经成为一种不可或缺的资产转让方式。但不同于传统拍卖，网络拍卖的法律依据尚不明确，法律性质、合同订立规则、违反拍卖规则等问题的理论和实务研究薄弱。

一、网络拍卖的含义及特征

拍卖与招投标、挂牌转让、竞争性谈判等方式均属于公开竞价的竞争性缔约方式。在传统拍卖法律关系中，拍卖人的权利义务是核心。网络拍卖则不同。

在网络拍卖中,网络服务提供者提供网络平台及相关服务,转让方自行组织拍卖,自行发布拍卖公告,自行设置拍卖窗口内容,竞买人根据拍卖公告进入拍卖窗口,报名并交纳保证金后在特定的竞价期间公开参与竞价,竞价结束后,出价最高的竞买人竞拍成交,由网络拍卖平台信息系统确认成交后,出卖人和竞买人自行交割。网络拍卖具有如下特征:一是公开性和竞争性,遵循“公开竞价、价高者得”的成交规则。二是遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,这一特性是由网络拍卖的公开性和竞争性决定的。应当强调,公开既是网络拍卖的属性,也是其基本原则。三是买卖双方直接交易,网络拍卖中,转让方和买受人是合同当事人,网络拍卖平台不是拍卖人,不是拍卖合同关系的当事人。四是从拍卖公告到拍卖标的交割前,所有程序和环节均在网络拍卖平台上进行。

二、网络拍卖的法律适用

现行法律、行政法规或者规章并未对网络拍卖进行直接规定,仅有《网络拍卖规程》(GB/T 32674-2016),但该规程仅是一项国家标准。网络拍卖区别于传统拍卖的最主要标志是没有拍卖人作为中介服务机构,而是买卖双方直接交易,该特征决定了网络拍卖不能直接适用《中华人民共和国拍卖法》。

网络拍卖与传统拍卖具备极高的相似度,可以参照适用《中华人民共和国拍卖法》,特别是公开、公平、公正和诚实信用原则,拍卖成交合同的订立方式等的规定,主要理由:第一,网络拍卖和传统拍卖的基本逻辑均为“公开竞价、价高者得”,均具备公开性和竞争性,二者具备同源性,进而都应当遵循公开、公平、公正、诚实信用原则。第二,符合《中华人民共和国拍卖法》立法目的。《中华人民共和国拍卖法》凝结了长期以来对拍卖这种特殊缔约方式的规律性共识,参照适用《中华人民共和国拍卖法》有助于弥补立法的缺失,规范网络拍卖市场的交易秩序,充分实现资产价值。第三,网络拍卖和传统拍卖的差异性集中体现在没有拍卖人作为中介服务机构,这一主体上的差别仅导致原来由拍卖人承担的职责由转让方和网络平台承担,即减少了委托拍卖合同及其相关程序,核心交易程序即拍卖公告和拍卖实施并无本质不同。正是由于网络拍卖和传统拍卖的极高相似度,有观点甚至认为网络拍卖可以直接适用

《中华人民共和国拍卖法》。^①当然，并非《中华人民共和国拍卖法》的全部规范都可以参照，判断能否参照适用应当具体到《中华人民共和国拍卖法》的个别法律规范。

三、违反拍卖规则的网络拍卖合同的效力

拍卖合同的成交不仅需要经过要约和承诺的过程，还应当符合法定和约定的拍卖规则与程序。网络拍卖规则由如下部分构成：一是《中华人民共和国拍卖法》等法律、行政法规；二是转让方发布的《拍卖公告》以及在网络拍卖平台公开展示的其他事项；三是网络拍卖平台的规则。当然，后两部分内容成为拍卖规则的前提是不违反法律、行政法规的规定，且符合法律关于格式条款的规定。

公开是网络拍卖最重要的属性和原则，是实现充分竞价的基础。网络拍卖规则中，拍卖公告和拍卖实施是最重要的环节，也是集中反映和保障网络拍卖公开的核心。拍卖公告环节使得潜在竞买人了解拍卖标的、拍卖价格、时间、场所等信息，拍卖实施环节实际上是将拍卖公告付诸实践的结果，故拍卖实施活动必须和拍卖公告内容相符。在各项公告内容中，拍卖标的、拍卖价款、拍卖时间和网络拍卖平台是最主要的内容。特别是拍卖时间和网络拍卖平台，这两个要素决定了网络拍卖的时间和空间要素，属于拍卖活动不可或缺的交易要素。网络拍卖应当按照公告确定的拍卖时间和网络拍卖平台进行，转让方不得随意变更拍卖的时间和拍卖平台，否则将导致潜在的竞买人不能参加竞买，严重侵蚀网络拍卖的公开性和竞争性，违反公开、公平、公正和诚实信用的基本原则，破坏拍卖活动的交易秩序。因此，违反拍卖公告确定的拍卖时间和网络平台等交易要素进行拍卖的行为属于严重违反拍卖规则的行为，竞买人的要约和转让方的承诺均不生效，即使网络拍卖平台出具了成交确认信息，拍卖亦不成交。如果由于转让方或者网络拍卖平台的原因导致不能成交的，竞买人可以依法主张权利。

^①霍玉芬：《拍卖法要论》，中国政法大学出版社2012年版，第246~247页；袁翔珠：《网络拍卖的法律障碍与对策》，载《北京邮电大学学报(社会科学版)》2003年第4期。

本案中，“抵押物”拍卖窗口和“债权资产”拍卖窗口均与《拍卖公告》等不符：前者是拍卖标的名称不符，后者是竞价时间和竞价周期不符。后者因为竞价时间和竞价周期与《拍卖公告》等不符，严重违反拍卖程序，资产竞拍网络平台自动确认韩某竞拍成功不能视为有效的承诺，某资产公司与韩某之间的拍卖合同未成立。

编写人：北京市第二中级人民法院 葛红 苏琪越 牛晓煜

七、民事主体间房屋拆迁补偿合同纠纷

12

预约合同未告知公摊面积的法律适用及认定标准

——张某诉某房地产公司民事主体间房屋拆迁补偿合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终19922号民事判决书

2. 案由：民事主体间房屋拆迁补偿合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某

被告(被上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

张某就案涉32号房屋拥有合法产权，房屋用途为商业、办公。因项目改造需要，张某房屋被列入改造范围，某房地产公司与张某签订《补偿协议书》，约定双方对认定的商业用房面积采取房屋回迁安置方式、办公用房面积采取货币补偿方式补偿，安置房屋交付时间为2019年1月1日，同时约定了安置房屋的面积、补偿款、违约责任等内容，但未约定公摊面积。其后张某于2018年11月13日向某房地产公司交付了32号房屋，但某房地产公司未按期履行交房

义务，且张某因对安置房公摊面积较大以致减少了实际交付安置房屋的面积不满而拒不接受某房地产公司所交付的房屋，2019年7月30日某房地产公司向张某送达《交房通知书》，承认公司存在逾期交房事实，但认为公摊面积不应成为张某拒绝接受安置房屋的理由，并要求张某及时签署《安置购房合同》并办理安置房屋交付手续。2019年11月20日，张某向北京市怀柔区人民法院起诉（以下简称怀柔法院），怀柔法院作出民事判决，认定某房地产公司逾期交房，对于公摊面积等拆迁补偿利益损失要求张某另行主张；其后某房地产公司提起了二审和再审，北京市第三中级人民法院作出民事判决，维持原判并已生效。而后，某房地产公司提起要求解除双方签订的《补偿协议书》之诉，经法院调解，结果为由张某先办理收房手续，对于争议问题另行诉讼解决。2022年10月8日，某房地产公司起诉要求解除与张某之间的《补偿协议书》，经法院调解达成和解协议，张某同意接收安置房屋，但对对应安置面积、公摊面积仍存在异议。截至2023年9月25日，因安置房屋面积存在争议，怀柔区住建委未对房屋面积进行备案，亦未办理不动产权证书。

【案件焦点】

1. 公摊面积是否合理；2. 安置房屋首层建筑面积是否符合《补偿协议书》约定。

【法院裁判要旨】

北京市怀柔区人民法院经审理认为：第一，关于分摊面积是否合理问题。《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则（试行）》第八条规定了公用建筑面积的组成。本案中，双方在《补偿协议书》中未注明房屋公摊面积比例的区间范围，法律法规对此也没有明确规定，按照某房地产公司提交的2019年9月10日某测绘公司《房屋面积测算技术报告书》以及鉴定机构出具的《报告书》，均确定涉案安置房屋首层公摊比例为26.7%、二层公摊比例为26.7%。从所有权人的角度来说，公摊面积是为了保证整个楼宇的正常运行而必须设置的用于提供日常生产生活所需的基础设施和服务部分，是对居住品质 and 安全性、

舒适度的保障；对于商业房产而言，其质量和使用价值通常与公摊面积密切相关。涉案安置房屋为新建商业楼，存在为配套商业、社区管理用房、社区卫生服务站、物业服务用房服务的共有共用建筑，当事人在订立安置房屋合同时应当能够预见房屋建筑面积中存在合理的公摊面积。因此，在双方未能在《补偿协议书》中明确约定公摊比例的情况下，经两个测算机构测算的公摊比例均未超出合理的区间范围，《报告书》中共有部分建筑面积分摊说明所载明列入分摊的共有部分（社区卫生服务站之外）亦未明显超出普通被安置人对于公摊范围的合理预期。原告虽主张公摊面积不合理，但未能提供充分有效的法律依据证明其主张，其主张没有事实和法律依据，本院对此不予采信。

第二，安置房屋首层建筑面积是否符合《补偿协议书》约定。本案双方均认可《补偿协议书》签订前安置房屋主体已经建好，被告虽未能举证证明在房屋交付通知书送达前以向原告出示规划许可证及其附件和房屋面积测算技术报告书的形式告知原告公摊面积、首层套内面积等关键信息，存在缔约过程中的瑕疵，但双方系到达现场踏勘后在《补偿协议书》中明确约定首层面积除社区卫生服务站以外的全部商业面积均用于回迁安置，与第一层规划平面图已标明包含配套商业、社区卫生服务站、再生资源回收站、消防安防值班室的事实相互印证，故可排除被告在双方签订《补偿协议书》后恶意在首层额外新增再生资源回收站、消防安防值班室的可能性，亦反证了原告在签订《补偿协议书》时已知晓涉案安置房屋功能划分的基本信息。此外，张某虽称某房地产公司口头承诺其安置房屋首层达600平方米以上且有富余，但未能提交证据加以证明，而《补偿协议书》、前案踏勘现房情况、《建设工程规划许可证附件》均未能体现某房地产公司应当交付张某首层面积等于或超过600平方米的安置房屋，仅约定被告应向原告交付建筑面积共计930平方米的两层商业房。综上，张某在签订《补偿协议书》后主张涉案房屋首层面积不足无事实依据，本院不予采信。

北京市怀柔区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第

二款、第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022年修正）第九十条，参照《商品房销售管理办法》第十八条第二款，《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则（试行）》第八条之规定，判决如下：

驳回张某的诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：第一，首层房屋交付面积是否违反约定的问题。结合在案证据及双方当事人陈述可知，在签订《补偿协议书》之前，安置房屋主体已经建好，双方系到达现场踏勘后约定首层面积除社区卫生服务站以外的全部商业面积均用于回迁安置。考虑到一层规划平面图已表明包含配套商业、社区卫生服务站、再生资源回收站、消防安防值班室，法院现场勘察一层现场布局与规划许可证中平面图位置、方位基本一致，双方在《补偿协议书》后未另行签订协议确定安置房屋具体位置划分，原审法院据此排除某房地产公司在双方签订《补偿协议书》后恶意在首层额外新增再生资源回收站、消防安防值班室的情况，认定张某在签订《补偿协议书》时已知晓涉案安置房屋功能划分的基本信息，并无不当。结合双方合同约定以及在案其他证据，对于张某主张的首层面积损失，原审法院未予支持，符合案件实际。第二，安置房屋分摊面积比重是否合理的问题。涉案安置房屋系新建商业楼，张某在订立安置房屋合同时能够预见房屋建筑面积中存在合理的公摊面积。考虑到双方在《补偿协议书》中未注明应合理分摊的公用建筑面积比例，法律法规对于房屋公摊面积比例的区间范围亦无明确规定，张某虽不认可某房地产公司确定的分摊原则，但亦未提交相应证据证明其主张，目前涉案房屋的公摊比重无明显不合理情形，张某主张的公摊面积损失依据不足，原审法院未予支持，并无不当。第三，逾期交房违约责任如何认定的问题。相关判决书生效后，某房地产公司向张某支付2019年1月2日至2021年10月18日期间逾期交房违约金共计2846381.4元并已经执行完毕，已经就逾期交房给张某造成的损失充分予以弥补。现张某再次主张后续违约金，结合上述分析以及本案案情，张某的该项主

张缺乏事实及法律依据，本院不予采信。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

房屋买卖的预约阶段，因为无须备案，亦无行业主管部门统一制式的格式合同，导致认购书、安置房意向书等预约合同始终处于行业监管真空地带；同时，伴随房地产产业的高速发展，开发商并不以公摊面积少作为营销点，而是不断提升楼房配套、品质，将改善性作为增长点，在小区环境、公共设施不断升级的情况下，也出现一批公摊面积超过建筑面积一半的房屋进入市场，从而引发大量投诉和退房退款纠纷。司法实践中，人民法院对未告知公摊面积纠纷的案件在裁判审理思路、理念和结果处理上存在不同认识。处理这种类型纠纷的重点是要把握好预约合同是否可以撤销问题以及撤销权适用的情形和认定标准。

预约合同最本质的内涵是约定将来一定期限内订立合同。其在实践中经常表现为认购书、订购书、预订书、意向书等，它是一项以订立本约为目的的独立合同，当事人存在重大误解、欺诈、胁迫、显失公平等法定事由，非违约方可以行使撤销权，使合同自始无效。从内容来看，案涉安置意向书及搬迁补偿协议书均约定了房屋建筑面积、补偿安置以及逾期交房产生的违约责任等内容，其符合预约合同典型表现形式，判断该预约合同是否能够撤销，主要考虑开发商未在预约合同中告知公摊面积是否构成合同可撤销的情形。

首先，考虑预约合同中未告知公摊面积是否构成欺诈。欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方作出错误意思表示的行为。需要有欺诈的故意、欺诈的行为、欺诈行为与错误判断存在因果关系、受欺诈人基于错误判断作出意思表示几个条件。本案中，开发商并不存在故意告知买受人(被安置人)虚假公摊面积或故意隐瞒真实公摊面积情况的主观动机，相反，在签订预约合同前，开发商工作人员主动向买受人(被安置

人)进行房屋现场踏勘,虽然买受人(被安置人)作为普通公民无法仅凭目测确定公摊面积,但考虑现有法律法规并未明确要求开发商在与买受人签订预约合同时必须将公摊面积予以公示或明确告知,故开发商并无欺诈之主观故意及行为。故开发商在预约合同签订前及履行期间,未故意告知不实公摊面积或故意隐瞒较高公摊系数的,一般不构成合同之欺诈。

其次,考虑预约合同中未告知公摊面积是否构成重大误解。重大误解是指行为人因对行为的性质、对方当事人以及标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的行为。本案中,是否构成重大误解,需同时满足两个条件:第一,开发商未向买受人实施任何形式的告知行为;第二,公摊面积参照不同用途房屋是否在公众可接受合理区间。关于告知行为,开发商虽未在预约合同或现场踏勘时明确告知买受人公摊面积,但在无法法律法规强制性规定的情形下,买受人签订正式房屋买卖合同,且买受人对合同中公摊面积不认可,并提起本案诉讼要求开发商赔偿损失,就需要满足第二项条件。目前,国内无法法律法规就公摊原则、公摊面积合理范围进行约定,仅少数省市有关于拆迁中公摊面积的规定,且商业和住宅公摊比例规定尚不一致。案涉被安置人原始被拆迁房屋登记表中“分摊的共有面积”一栏为空白,表明当时早期综合服务楼没有分摊的共有共用建筑。而案涉安置房屋为新建商业楼,存在为配套商业、社区管理用房、社区卫生服务站、物业服务用房服务的共有共用建筑,包括楼梯间、热力小室、设备间、走道等。根据2001年6月1日施行的《商品房销售管理办法》规定,分摊的共有建筑面积部分为共有产权,买受人按照法律、法规的规定对其享有权利,承担责任。从买受人的角度来说,公摊面积在某种程度上代表着小区品质,公摊面积过小,可能意味着电梯间狭窄,配套设施缺乏等问题,进而影响买受人居住使用质量与便利性。经测算机构对案涉房屋测算的公摊比例均未超出行业惯例,亦未明显超出被安置人的合理预期。被安置人主张公摊面积不合理,但未能提供充分有效的证据证明其主张,其主张没有事实和法律依据,法院对

此不予采信。可 见，案涉预约合同重大误解的认定需考虑开发商是否履行了告知义务，即使未

履行告知义务，正如上文分析的内容，在无法律法规强制性规定必须在预约合同中约定公摊面积的情形下，应当考虑合同法鼓励交易、促成交易达成的立法目的，在房屋质量要求不明确，且无国家标准、行业标准时，可以按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

此外，需要说明的是，房屋买卖属于大宗商品买卖，开发商往往通过预约合同锁定买受人并收取定金，由于行业主管部门缺乏对预约合同监管的法律依据，使得预约合同成为开发商牟利和损害买受人的重灾区。而开发商在取得商品房预售许可销售房屋前，已经取得建设工程规划许可证、施工许可证以及预测绘报告，完全具备在认购书或安置意向书等预约合同中明确注明公摊系数的现实条件。因此，国家不动产管理部门应当主动、全流程延伸监管区间，同时，规范并公示各类用途不动产的公摊系数合理区间，这样既能约束开发商利用不合理公摊面积获取非法利益，又可为买受人提供选择房屋商品的合理预期。

编写人：北京市怀柔区人民法院 夏阳

八、供用电合同纠纷

13

供电人行使终止供用电合同权利的司法审查

—— 肖某诉某供电公司供用电合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2022)渝03民终1730号民事判决书

2. 案由：供用电合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 肖某

被告(被上诉人): 某供电公司

【基本案情】

肖某家安装了两块电表，一块照明电表、一块动力电表。2020年10月3日，肖某请人通过墙上打孔，将自家照明电表上的电线绕越动力电表，直接连接到动力电表前的进线上。2021年3月5日，某供电公司在例行排查时发现上述接线行为，认为其存在窃电行为，遂报告相关部门。当地镇政府遂安排人员作为在场人，同某供电公司员工对肖某的用电进行检查、对设备容量进行统计，制作《用电检查通知单》等相关单据。其中，《用电检查通知单》确认肖某存

在“在供电企业的供电设施上擅自接线用电”及“绕越供电企业用电计量装置用电”的非正常用电行为。肖某对前述文件签字确认。同日，某供电公司、当地供电所安排人员对肖某进行询问并形成《询问笔录》，载明肖某承认窃电事实、供述了窃电经过并愿意接受相关处理。

2021年3月5日，某供电公司中止对肖某家供电，并发出《停(限)电通知书》，要求肖某3日内到供电所接受处理。肖某及其儿媳冯某在通知书上签字捺印。但落款处未加盖某供电公司公章，仅有两名工作人员签名。同日，某供电公司工作人员向肖某出具《窃电、违约用电处理方式审批单》，要求肖某按审批单载明的金额支付208010.96元。但该审批单无任何审批记录。

后因双方对窃电事实、窃电期间、窃电量等存在争议，肖某未补交电费和违约使用费。2021年3月23日，某供电公司向当地派出所报案，称肖某窃电金额52997.74元。该所立案后至今，仍在侦查中。

【案件焦点】

供电人能否对违法窃电的用电人停止供电，终止供用电合同。

【法院裁判要旨】

重庆市武隆区人民法院经审理认为：供电人和用电人双方虽未签订书面供用电合同，但形成事实上的供用电合同关系。肖某窃电需承担相应的法律责任，包括接受中止供电、按所窃电量补交电费、承担三倍加收使用费等。因肖某现未补交电费和违约使用费，引起中止供电的原因还未消除，故对肖某要求判令某供电公司恢复供电的诉讼请求，不予支持。

重庆市武隆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第六百四十八条、第六百五十四条，《中华人民共和国电力法》第三十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

驳回肖某的诉讼请求。

肖某不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：供电人有权在用电人窃电或者违约

用电等情形下依程序中止供应电力，但因某供电公司或者电力行政管理部门并未对肖某作出合法有效的处理决定，公安机关对肖某涉嫌盗窃一案也尚在侦查中，故现有证据并不足以认定肖某有窃电行为。暂停供电不仅是固定证据需要，也是督促行为人补缴费用、接受处罚的手段，但该权利不得滥用。电能是居民基本生活所必需，长期停电必将对用电人及其家人的正常生活造成不利影响。故供电人也应在中止供电期间内积极解决争议，而不能以消极停电方式滥用权利，无限延长中止供电期间。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销重庆市武隆区人民法院(2022)渝0156民初2054号民事判决；
- 二、某供电公司于本判决生效后三日内对肖某所居住的房屋恢复供电。

【法官后语】

窃电即盗窃电能，是指以不交或者少交电费为目的，采用非法手段不计量或者少计量用电的行为。常见的窃电行为有：在供电企业的供电设施上擅自接线用电；绕越供电企业的计量装置用电等。窃电行为不仅可能会造成电力设施破坏，扰乱正常供电秩序，也可能造成重大安全事件。《中华人民共和国电力法》第七十一条规定：“盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费五倍以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”同时，《供电营业规则》第一百零四条也规定：“供电企业对查获的窃电者，应当予以制止并按照本规则规定程序中止供电。窃电用户应当按照所窃电量补交电费，并按照供用电合同的约定承担不高于应补交电费三倍的违约使用电费。拒绝承担窃电责任的，供电企业应当报请电力管理部门依法处理。窃电数额较大或情节严重的，供电企业应当提请司法机关依法追究刑事责任。”

从以上规定可知，对于窃电人来说，窃电行为可能会导致其承担盗窃罪的刑事责任、罚款的行政责任以及补交电费三倍的违约使用费用的民事责任。但是，在供用电双方长期对相关纠纷无法解决的情况下，供电人应恢复供电，而不能以断电方式对违法、违约的用电人进行惩罚。

一、供电人具有强制缔约义务

强制缔约义务不仅体现在供用电合同双方首次缔约，也适用于履行供用电合同过程中。《中华人民共和国民法典》第六百四十八条规定：“供用电合同是供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。向社会公众供电的供电人，不得拒绝用电人合理的订立合同要求。”第四百九十四条第三款规定：“依照法律、行政法规的规定负有作出承诺义务的当事人，不得拒绝对方合理的订立合同的要求。”《中华人民共和国电力法》第二十六条第一款也规定：“供电营业区内的供电营业机构，对本营业区内的用户有按照国家规定供电的义务；不得违反国家规定对其营业区内申请用电的单位和个人拒绝供电。”这些规定都从不同角度确认了供电人的强制缔约义务。强制缔约属于法定义务，是对合同自由的限制，其功能在于维护公共利益，对更多的社会个体生存权利的保障，为社会个体在特殊情况下遭遇的困境给予充分关照，彰显“以人为本”的立法精神。如果供电人能够按照市场交易规则拒绝与相对人缔约或者终止履约，很有可能对公众的人身、财产利益造成威胁。

二、供电人终止供电的权利应该依法行使

从《中华人民共和国民法典》到《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》等，均未赋予供电人对于违约行为人甚至犯罪行为人终止供电的权利，而只有“中止”即暂时停止供电的权利。即使用电人尚未承担相应责任，供电人在查清窃电人违法事实后，或者在争议久久不能解决的情况下，也应该恢复供电以保障用电人基本生活。

当然，供电人履行强制缔约义务也不是绝对的。如用电人用电要求不符合法律法规或公序良俗、用电人设施设备存在安全隐患、用电人的要求超出了供电人的供电范围和时间等，供电人依然可以拒绝供电。但在本案中，即使认定用电人存在窃电行为，供电人也应在中止供电期间内积极解决争议，而不能消极停电，滥用权利，无限延长中止供电期间。

编写人：重庆市第三中级人民法院 张晓霞 张景卫

转供电主体以超过电网企业收费标准 向终端用户多收取的电费是否退还的判断

——某商贸公司诉某物业管理公司供用电合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终14002号民事判决书

2. 案由：供用电合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某商贸公司

被告(被上诉人):某物业管理公司

【基本案情】

某商贸公司从2015年开始租赁某小区底商用于开办超市。该底商的供电由某物业管理公司负责,供电形式为凭电卡到某物业管理公司预购电,但双方并未签订书面合同。2022年下半年,某商贸公司意外得知某物业管理公司收取电费标准过高,遂找某物业管理公司协商退还多收取的电费。某物业管理公司在2022年11月2日退还了部分多交电费47724.2元,但因与某商贸公司的诉求差距太大,某商贸公司遂将某物业管理公司诉至法院。某商贸公司认为,某物业管理公司应按照国家各年度代理购电工商业用户电价表中记载的收费标准向其收取电费,故主张某物业管理公司应退还多收的电费365783.47元。

某物业管理公司称,其收取的物业费并不包含公摊电费。自2018年4月1日至2021年10月31日,某物业管理公司未遵守国家关于降低一般工商业电价政策规定,应降未降电费合计88860.88元,房山区市场监督管理局已经对其进

行了查处。某物业管理公司也已经以折抵电费的形式将88860.88元应降价电费全部退还某商贸公司，无违法所得。房山区市场监督管理局于2022年12月9日向某物业管理公司作出不予行政处罚决定书。对于其他时间段，某物业管理公司认为国家并无上述电费降价政策规定，不同意将超过电网企业收费标准多收取的电费退还某商贸公司。

【案件焦点】

某物业管理公司向某商贸公司多收取的电费应否退还。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：某物业管理公司通过转供电方式为某商贸公司提供用电并收取电费，某物业管理公司与某商贸公司形成了供用电合同关系，对于电费的收取应依据双方合同约定，现双方均认可无书面合同约定，但双方均履行了代为购电、支付电费等合同义务。经法院向市场监督管理部门核实，某物业管理公司作为转供电主体向电网企业购电并缴纳电费，电网企业按照代理购电工商业用户的电价标准向某物业管理公司收取电费，故某商贸公司主张的代理购电工商业用户电价系某物业管理公司向电网企业缴纳的电费标准。某物业管理公司在2018年4月1日至2021年10月31日未执行降价政策，经北京市房山区市场监督管理局监督管理，某物业管理公司主动退还某商贸公司应降价电费。现某商贸公司要求某物业管理公司按照代理购电工商业用户的电价标准收取电费，无事实和法律依据，本院不予支持。

北京市房山区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回某商贸公司的诉讼请求。

某商贸公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《国家发展改革委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》指出，转供电是指电网企业无法直接供电到终端用户，需由其他主体转供的行为。实践中，转供电主体主要包括商业综合体、产业园区、某物业管理公司等自用配电设施供电的主体，转供电用电人是与转供电主体存在供用电合同关系的终端用户。基于种种原因，各地还存在大量转供电情况，且转供电主体一般以超过电网企业收费标准向终端用户收取电费。随着国家要求降低一般工商业电价政策的落地，终端用户与转供电主体之间的纠纷也随之增多。此类纠纷处理结果，不仅关系到终端用户与转供电主体的切身利益，还关乎电力市场的健康有序发展。

以本案为例，对于转供电主体以超过电网企业收费标准向终端用户多收取的电费是否应当退还，要综合考虑当事人交易习惯并在合理范围内考虑转供电主体在转供电过程中产生的转供电成本分摊等因素予以确定。

首先，就转供电主体与终端用户之间的合同而言，虽然转供电主体与终端用户之间未签订书面合同，但长期以来，双方分别履行了代为购电、支付电费等事实合同的行为，同时在本案纠纷发生之前，终端用户对于双方之间收费模式、收费标准等均未提出过异议。转供电主体与终端用户之间关于转供电的电费收取标准，是双方的真实意思表示，且不存在法律、行政法规关于合同无效的强制性规定，因此，转供电主体与终端用户之间的合同合法有效。

其次，电网企业收费标准属于政府公开信息，转供电主体与终端用户之间约定的电价高于电网企业收费标准，终端用户作为理性市场人，应当是知晓的，其数年来接受该约定并自愿履行合同，故其要求转供电主体退还多支付的电费是无事实根据的。

再次，转供电主体向终端用户转供电，同时也承担了转供电的成本，包括转供电的设施设备投资、管理、维护、损耗等支出。同时，转供电主体需要对全部终端用户提供用电服务，这些支出并不能针对具体某个终端用

户进行区分，势必导致公摊电费的产生。本案中，根据相关行政处罚告知书载明的内容，某

物业管理公司按照0.34元/(月·平方米)标准向某商贸公司收取的物业费中，并不包含公摊电费。在转供电情形下，转供电主体以高于电网企业的收费标准向终端用户收取电费，也是为了弥补转供电主体自身的成本和损耗。人民法院在裁判时，应当在合理范围内考虑公共用电费用及转供电成本分摊等因素。

最后，就转供电主体在售电过程中未按照相关规定传导电价降价政策红利部分，相关市场监督管理部门经调查、审计后，依法向转供电主体作出告知，转供电主体也已经依据市场监督管理部门要求，向终端用户退还了按照政策应降价部分电费。

编写人：北京市房山区人民法院 王辉

九、赠与合同纠纷

15

附义务赠与合同以受赠人保持家庭和睦为义务的，
赠与人可以受赠人离婚为由主张撤销赠与

——刁某诉王某、闫某赠与合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终10053号民事判决书

2. 案由：赠与合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):刁某

被告(被上诉人):王某

被告(上诉人):闫某

【基本案情】

王某某、刁某(甲方、父母方)与王某、闫某(乙方、儿媳方)签订《和睦家庭协议书》，约定：“为促进家庭和谐，保持家庭和睦，共同进退，合力共赢，甲、乙双方为案涉房屋归属问题达成如下协议，以共同遵守。第一条：未经甲方同意，乙方不可转卖、转租该房屋。第二条：好好过日子，积极向上，

孝顺父母。第三条：房租所涉及所有债务由甲、乙双方共同承担。第四条：如违反以上约定，甲方可收回出资。第五条：本协议共一页，一式两份，双方各执一份。自双方共同签名之日起成立。”

后刁某向闫某转账共计160.2万元，各方均认可该款项系涉案房屋的购房款。

后王某以离婚纠纷为由将闫某诉至法院，经法院审理，双方因感情不和分居，矛盾较大，闫某并无希望与王某修复感情的意图，同意离婚，双方夫妻感情确已破裂，无和好可能，故法院判决解除双方的婚姻关系。

现刁某主张涉案款项为附义务赠与，二被告没有好好过日子，违反赠与协议第二条约定，故主张撤销赠与。

【案件焦点】

父母与子女签订附义务赠与合同，以子女保持家庭和睦为义务的，子女与其配偶离婚是否可以视为未履行赠与义务，从而父母是否可据此为由撤销赠与合同。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第六百六十一条的规定，赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。第六百六十三条第一款规定，受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：（1）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；（2）对赠与人有扶养义务而不履行；（3）不履行赠与合同约定的义务。本案中，刁某与闫某、王某在《和睦家庭协议书》中约定，闫某、王某应当好好过日子、积极向上、孝顺父母，如违反约定刁某可收回出资。从该《和睦家庭协议书》约定内容来看，刁某为闫某、王某购房出资系为了促进闫某、王某夫妻感情、维护家庭和睦，但就本案审理查明的事实，王某以其与闫某感情不和起诉离婚，闫某并无希望与王某修复感情的意图，明确表示同意离婚。在此情况下，刁某所期望的家庭和睦的目的已然无法实现，其对闫某、王某进行赠与的基础已经丧失，

刁某依据《和睦家庭协议书》的约定主张撤销对闫某、王某的赠与依据充分，应予支持。关于刁某给闫某转账的160.2万元，闫某、王某认可系涉案房屋的购房款，对此法院不持异议，在刁某撤销赠与后，该部分款项闫某、王某应当予以返还。闫某所称不应返还刁某涉案款项的抗辩意见依据不足，法院难以采信。

北京市通州区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第六百六十一条、第六百六十三条第一款之规定，判决如下：

被告王某、闫某于本判决生效后十日内返还原告刁某160.2万元。

闫某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：刁某与王某、闫某在《和睦家庭协议书》中约定，王某、闫某应当好好过日子、积极向上、孝顺父母，如违反约定刁某可收回出资。从该《和睦家庭协议书》约定内容来看，刁某为王某、闫某购房出资系为了促进二人夫妻感情、维护家庭和睦，但就本案审理查明的事实，王某以其与闫某感情不和起诉离婚，闫某明确表示同意离婚，并无希望与王某修复感情的意图。在此情况下，刁某所期望的家庭和睦的目的已然无法实现，其对王某、闫某进行赠与的基础已经丧失，刁某依据《和睦家庭协议书》的约定主张撤销对王某、闫某的赠与，并无不当。二审法院同意一审法院裁判意见。闫某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决并无不当，应予维持。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

父母与子女签订附义务赠与合同，以子女保持家庭和睦为义务的，子女与其配偶离婚是否可以视为未履行赠与义务，从而父母是否可据此为由撤销赠与合同。根据《中华人民共和国民法典》第六百六十三条第一款第三项的规定，受赠人不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以撤销赠与，本案即是适用该规定的典型案例。附义务赠与合同，是受赠人负有一定给付义务的赠与，作为

一种特殊的赠与合同，要求受赠人按照约定履行一定的义务，故对于附义务赠与合同作何定性便成为具有争议的话题。赠与作为人们联系感情的一种方式，属于加利他人的行为，本无须受赠人承担任何义务，然而，社会关系的复杂度和法律关系的多样性远非简单的模式就可囊括，生活中出现了不少赠与附有义务的情形。一般的赠与合同属于单务、无偿合同自无疑义，①赠与人单方面地将自己的财产给予受赠人，而无须受赠人承担任何义务。但附义务赠与合同较为特殊，受赠人需负有一定的义务，但这种义务不与赠与人的赠与义务形成对价关系。

一、附义务赠与法定撤销的要件

(一)限制要件：义务的效力排除

义务内容是附义务赠与合同的一部分，其效力直接影响到附义务赠与合同本身的效力。义务内容应当符合社会公共利益，不得损害第三人的利益或者违背公序良俗。虽然赠与合同中的附加义务与其他合同中的义务有所区别，但是义务的内容本身应当与其他义务一样，遵循法律法规的规制。如果义务内容损害社会公共利益、第三人利益或者违背公序良俗，那么义务内容应当是无效的。

本案中，王某某、刁某与其儿子王某及儿媳闫某签订《和睦家庭协议书》，约定为促进家庭和谐，保持家庭和睦，共同进退，合力共赢，由两位老人为其儿子与儿媳出资购房，作为对于其家庭生活的经济支撑，并约定王某与闫某二人应好好过日子，积极向上，孝顺父母。该协议书订立的初衷系叮嘱晚辈和谐相处，维系其家庭和睦关系，协议书约定内容合法有效，并未违反法律、行政法规强制性规定。

(二)消极要件：受赠人不履行所负义务

《中华人民共和国民法典》第六百六十一条第二款规定：“赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。”赠与人交付赠与财产后，受赠人不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以请求受赠人继续履行，也可以行使法定撤销权。

①王利明：《合同法研究》（第三卷），中国人民大学出版社2015年版，第233页；崔建远主编：《合同法》，法律出版社2024年版，第17页。

于此情形，赠与人行使法定撤销权不以诉请受赠人履行未果为前提，①即便受赠人的义务可以诉请法院强制执行，赠与人仍然可以不经诉讼而直接撤销赠与。所谓不履行赠与合同约定的义务，包括拒绝履行、履行不能、履行迟延、不完全履行等各种违约形态。依诚信原则，赠与人不能疑似受赠人出现违约情形就立即行使撤销权，还必须受赠人的违约行为达到了较为严重的程度。同样，依诚信原则，受赠人履行了部分所附义务的，赠与人一般不得撤销全部赠与，仅得撤销与未履行部分相应的赠与。另外，法定撤销权意在规制受赠人忘恩负义行为，故只有因可归责于受赠人的事由不履行约定义务的，赠与人方能行使法定撤销权。若非因可归责于受赠人的事由致使赠与合同约定的义务不能履行或者不必要履行的，赠与人不得撤销赠与合同。

本案中，王某以其与闫某感情不和起诉离婚，闫某并无希望与王某修复感情的意图，明确表示同意离婚。在此情况下，刁某所期望的家庭和睦的目的已然无法实现，其对闫某、王某进行赠与的基础已经丧失，刁某依据《和睦家庭协议书》的约定主张撤销对闫某、王某的赠与依据充分，应予支持。

(三)形式要件：除斥期间为一年

为维护社会关系稳定，尽快确定赠与法律关系，撤销权人应当依法及时行使撤销权。②根据《中华人民共和国民法典》第六百六十三条第二款规定：“赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。”此期间在性质上属于除斥期间，不存在中止、中断、延长的问题。撤销权人如在法定期间内不行使的，撤销权即归于消灭。此外，《中华人民共和国民法典》第一百五十二条第二款规定：“当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。”依据实务界主流观点，赠与人

的法定撤销权亦应受此5年期间的限制。此外，法定撤销权的行使须向受赠人作出撤销的意思表示。赠

①黄薇主编：《中华人民共和国民法典合同编解读》（上册），中国法制出版社2020年版，第686页；最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典合同编理解与适用（二）》，人民法院出版社2020年版，第1204页、第1205页。

②马新彦：《受赠人权利三论——兼评〈合同法〉第十一章》，载《当代法学》2000年

与人行使法定撤销权，只需将撤销赠与的意思表示通知受赠人即可发生撤销的效力，无须通过诉讼或者仲裁的形式为之。撤销赠与的意思表示可以是明示的，也可以是默示的。例如，赠与人在法定撤销事由发生后向受赠人索要赠与财产，即属于默示撤销的情形。赠与人没有将撤销赠与的意思表示通知受赠人的，不发生撤销赠与的效力。

二、附义务赠与法定撤销的法律后果

《中华人民共和国民法典》第六百六十五条规定：“撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产。”法定撤销权是法律为保护赠与入利益而赋予赠与人的依单方意思表示即可消灭赠与法律关系权利，在性质上属于形成权，撤销权一经赠与人行使即发生效力，双方当事人的赠与关系即归于消灭。^①此与一般民事法律行为的撤销、赠与人的任意撤销权并无不同。

法定撤销权的行使一般是在赠与财产已经交付且权利已经发生移转的情形下。撤销权的行使使得赠与合同溯及既往地归于消灭，故原则上应当使得当事人之间的关系复归订立合同前的状态，赠与人有权要求受赠人返还受赠财产。返还财产，固然首先是指返还原物。不过，法律行为履行后，标的物为种类物、标的物被使用、被消耗乃至毁损、灭失的，返还原物已属事实上不可能或者经济上不可行，此时无法使当事人之间的关系在物理上复归合同订立前的状态，只能对交付财产一方进行价值上的补偿，于此不当得利返还应运而生。

本案中，双方均认可刁某向闫某转账的款项性质为涉案房屋的购房款，即赠与合同约定的刁某及王某某对王某和闫某的赠与，现刁某以王某和闫某未履行赠与协议约定义务为由主张撤销赠与于法有据，王某与闫某应返还刁某涉案款项。

综上，不同于赠与的任意撤销权，法定撤销权不以赠与财产的权利转移为要件，但是此种类型下规定了撤销赠与的具体适用情形。实践中，赠与人往往出于满足一定的情感需要而与受赠人为赠与行为，如出现有悖于赠与人初衷的

①黄薇主编：《中华人民共和国民法典合同编解读》（上册），中国法制出版社2020年

情形，应当允许其在符合特定条件的情况下撤销赠与合同。有法定撤销权的支持，即使不能行使任意撤销权，赠与人也可以在赠与财产的所有权转移给受赠人之后因受赠人不按照合同约定履行义务而依法收回所赠财产。

编写人：北京市通州区人民法院 诺敏

赠与合同法定撤销权案件中证明标准及举证责任分配

——张甲、陈某诉张乙赠与合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终15943号民事判决书

2. 案由：赠与合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):张甲、陈某

被告(上诉人):张乙

第三人:某土地开发公司

【基本案情】

张甲与陈某系夫妻关系。二人生育子女四人，长子张乙，次子张丙，长女张丁，次女张戊。张甲、陈某原建有宅院一处为13号院，后13号院拆迁，张甲获得安置补偿款，并取得购买定向回迁安置房资格。2012年9月15日，张甲签订选房协议约定：张甲选购803号及804号两套房屋。同日，张甲、张乙与开发商及村委会签订《业主姓名确认书》将前述两套房屋业主姓名确认为张乙，随后，张乙用13号院拆迁款支付房屋购房款。拆迁后，张甲、陈某居住在

张乙提供的另外一套两居室内(非前述803号、804号房屋),与张乙同楼层居住。二人独立生活,并接受张乙照应。

2022年年初,张甲、陈某曾以物权确认纠纷为由向北京市平谷区人民法院起诉,主张13号院系其所有,未分给张乙,要求将13号院拆迁的803号、804号房屋确认归其所有。北京市平谷区人民法院经审理确认13号院的拆迁利益转移至张乙,判决驳回张甲、陈某的诉讼请求,北京市第三中级人民法院二审维持。

张甲、陈某遂又以赠与合同纠纷为由提起诉讼,主张张乙未尽赡养义务,请求:(1)撤销对张乙关于803号、804号房屋拆迁利益的赠与。(2)某土地开发公司协助办理变更手续。庭审中陈某主张其对张甲的赠与行为并不知情,张甲的赠与行为无效。同时张甲与陈某另主张即使赠与行为有效,因张乙未尽赡养义务,亦应撤销赠与。经查,张甲、陈某与张乙同楼层居住期间,其社区邻居、村委会等均对张乙的赡养行为予以肯定。但张甲、陈某主张,二人将部分拆迁款均分给了张乙和张丁,用于支付二人医疗费用,该笔钱花完后,2021年年底陈某因病于急诊就医,张乙却拒绝负担该笔费用。2022年1月二人又被张乙赶出家门,一直居住在女儿家,生活无法保障。张乙则表示其与张丁约定的是均摊住院费,而2021年年底张丁找其负担的是陈某的急诊费用,仍属于门诊,应由张丁支付,故矛盾由此产生。张甲、陈某属于自行搬离,自己试图通过其他途径看望张甲、陈某,均受到阻拦,张甲、陈某居住的房屋还一直为其保留,随时可以回去居住。

【案件焦点】

1. 赠与人主张受赠人不履行赡养义务时,举证责任的分配及证据证明标准的确定;2. 法院是否可以依职权判决撤销对部分财产的赠与。

【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为:赠与合同撤销权分为任意撤销权和法定撤销权。在本案起诉前,经生效判决确认,张乙取得13号院拆迁利益,故张

甲、陈某已经丧失任意撤销权，可主张行使法定撤销权。

故而，本案应重点围绕张乙是否有《中华人民共和国民法典》第六百六十三条规定的有扶养义务而不履行情形进行审理。对此，法院认为，考量赡养义务的履行需要综合物质和精神两个层面。其中精神层面，是指被赡养人感受，从本案张甲、陈某提起撤销赠与诉讼来看，二人起诉前已不满意张乙的赡养行为，同时现有证据也难以证明张乙对父母进行了良好精神层面的赡养供给。在物质层面，张乙与父母长期同楼层居住，多有照顾。但是2021年年底张乙拒绝负担陈某的就医费用，造成双方矛盾激化，且至此次法庭辩论终结前，张乙均未再实质性履行其赡养义务。张乙仅向法院口头表示有继续赡养意愿。因此，法院认定张乙未能完全履行自己的赡养义务，考虑到张甲、陈某的居住需求、居住习惯和张乙赡养义务履行程度，对张甲、陈某的诉讼请求予以部分支持。法院酌情就张甲、陈某对张乙关于北京市平谷区拆迁利益中涉及803室房屋的赠与（包括购房资格和拆迁补偿款）部分予以撤销。

关于陈某主张的其对张甲签署业主姓名确认书并不知情的意见，一审法院认为，依生活经验，分配不动产是一个家庭重大资产处置事项，陈某表示其对张甲签署业主姓名确认书不知情，但其未举证在合理时间内已提出异议，拆迁后其与张甲居住在张乙提供的房屋内已经多年，其不可能对回迁房屋和拆迁款不闻不问，故法院对陈某的主张未予采信。

北京市平谷区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百五十七条、第六百五十八条之规定，判决如下：

一、撤销张甲、陈某对张乙就13号院拆迁利益中803室部分的赠与；

二、某土地开发公司于判决生效后三十日内协助张甲、陈某办理北京市某区803室业主姓名确认书和回迁安置房协议中的名称变更手续，并协助办理前述房屋的不动产权证书；

三、驳回张甲、陈某的其他诉讼请求。

张乙不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：根据已经查明的事实，涉案宅院拆

迁时由张甲与政府签订拆迁安置补偿协议书，根据该协议书的约定，张甲有权购买定向回迁安置房屋190平方米。此后在签订安置房购房协议时，亦约定由张甲选购803号、804号两套房屋。同日，在确认这两套房屋的业主姓名时，张甲自愿将房屋业主姓名确认为张乙，并由张乙与拆迁单位签订安置房购房协议，购买上述房屋。根据上述事实可以认定，张乙取得涉案拆迁利益是基于其父母的赠与。关于老人赠与子女所涉房产的问题，法院认为，老人对子女的赠与一般必然包含着由子女对老人尽赡养义务的意愿，但由于该赡养职责以及养老送终等义务需要长期履行，随时间推移可能发生诸多变化，尤其对受赠人履行义务的主观状态难以在短期内明确，导致赠与完成后可能出现相应情形影响子女与父母的关系以及赠与人的实际生活水平，并促使赠与人提出撤销赠与的意思表示。本案中，张乙与父母同楼层生活，多年来有一定照顾，但同时双方亦曾因住院费用等发生争议，张甲、陈某亦对张乙的赡养行为产生不满，并多次对簿公堂。考虑到张甲、陈某已年逾八十，需要稳定的生活环境和一定经济条件以确保其晚年生活质量，张乙作为受赠人，并未对父母尽到全面的照顾赡养之责，原审法院酌情撤销其中面积较小的一套房屋即803号房屋的赠与，符合案件实际及相关法律规定。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案首要考虑的问题是当赠与人主张受赠人有扶养义务而不履行时，如何分配举证责任，及相关证据的证明标准的确定。我国法律体系下的举证基本原则是“谁主张，谁举证”。基于赠与合同法定撤销的相关规定，应由赠与人张甲、陈某对引起合同变动的事实暨自身有关日常生活照料的事实举证；由受赠人即张乙对已履行了扶养义务举证。在家事类案件中，由于双方存在较为密切的血亲或姻亲关系，私密性强，具有先天的举证困难。考虑家事案件判决结果对于社会普遍伦理认知的影响，以及赠与合同法定撤销权的规范目的并非基于

赠与合同的无偿性，而是实现对受赠人忘恩负义行为的责难^①。司法实践中在审理涉及赡养类事实认定方面的案件时，应更侧重于受赠人提供履行赡养义务之证据，而非苛责赠与人提供相反证据。

一、关于证明标准问题

张乙在一审及二审期间提交了证人证言，法院亦对基层组织及邻里群众进行了走访调查，综合显示张乙在其生活地有较好的口碑。那么，本案是否可以据此认定张乙已尽到赡养义务，如果不是又该如何考量是否已尽到赡养义务。对此，在家庭矛盾出现的情况下，赠与人提起诉讼程序控诉受赠人不履行赡养义务，本身是其情感的一种表现，在确定赠与人意思表示真实的前提下，要着重审查受赠人的证据是否达到法官内心确信其已完全尽到赡养义务的高度盖然性标准。结合在案证据，可以确信于“过去时”张乙履行了赡养义务，但在双方发生矛盾之后其客观上并未履行，同时由于矛盾激化，其“现在时”也处于未履行状态。由此，赠与人作为赡养行为的接受一方，其对受赠人的情感评价及对赡养行为的主观体验感应作为受赠人是否履行了赡养义务的重要评价参考之一，在经审理确认赠与人意思表示真实的情形下，法院对受赠人履行赡养义务的事实认定进行了负面评价。

从效果层面讲，赠与人诉求房屋所有权，是希望获得房屋完整的财产权利，而达到对不履行赡养义务这一忘恩负义行为的惩戒。因此，如果仅解决赠与人的居住问题，并未做到案结事了。如果作为赠与人的父母的诉求被驳回，会造成赠与人将子女抚养成人，并将财产进行分配，但赠与人自己的生存权利不能得到保障的负面导向。通过司法裁判的指引，能够达到缓解双方对立情绪，修复家庭矛盾的效果。

二、关于赠与合同是否可以部分撤销的问题

立法未明确规定，但是依据任意撤销权仅能对未转移权利部分财产行使之共识，撤销权可依赠与财产之可分性而就剩余部分单独行使。故基于

法律行为的可分性，以及赠与财产的可分性，在更符合公平正义价值及有利于实现三个

①刘勇：《报偿赠与论》，载《法学研究》2023年第5期。

效果相统一的情形下，应赋予赠与人享有部分撤销之权利。法院依职权判决撤销部分赠与，亦未超出当事人诉讼请求范围，可依法判决。

在法定撤销权基于的事由中，涉亲属关系之间的矛盾很难简单地作出一种绝对的价值判断，应回归于家事案件的本质特征，在对明显带有主观评价的事实认定时，更加注重弱势群体的主观陈述，引导重视被扶养人的情感诉求，从家庭和睦的角度出发，做到惩戒适度。

编写人：北京市平谷区人民法院 朱政 陈隆

十、借款合同纠纷

17

银行账户(资金)监管合同中监管人的义务和责任认定

——某公司诉某银行柳州分行借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终149号民事判决书

2. 案由: 借款合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某公司

被告(上诉人): 某银行柳州分行

第三人: 某房地产公司

【基本案情】

2019年12月30日, 某公司(甲方、出借人)、某房地产公司(乙方、借款人)、某银行柳州分行(丙方、监管方)签订《借款协议》, 约定乙方向甲方借款2000万元; 以上借款和乙方此前所欠甲方借款, 合计4000万元, 乙方分批还清, 乙方承诺从某楼盘项目开盘后取得的购房款中优先偿还以上借款; 乙方确认其开户于某银行柳州分行的账户为某楼盘项目收取购房款专户, 该账户

由丙方监控，乙方委托丙方直接从该专户收取的购房款中按还款计划支付给甲方，丙方负责监管乙方按本协议约定及受乙方委托从购房款中划转归还甲方借款；乙方于2019年12月31日前先将某楼盘项目共46套商品房办理在建工程抵押给甲方，后再办理预售登记网签备案，以作为还款担保，如乙方确定买受人并收取购房定金的，甲方可将该房网签备案撤销并配合办理买受人后续网签手续，乙方保证上述出售商品房购房款的80%优先用于偿还以上借款，丙方监管乙方履行；若出现逾期归还或逾期履行合同义务，则责任方应赔偿损失。双方在附件《抵押物详细清单》中列明了约定的46套商品房在建工程清单。

各方确认案涉借款已收讫。

2020年6月29日，某房地产公司向某银行柳州分行出具《用款申请》，载明某楼盘项目有14套房即将完成销售并取得按揭贷款收入1844.8万元，某房地产公司申请待该笔款项发放后使用一般监管资金支付某银行柳州分行发放的54540.6万元贷款的利息。2020年6月30日，案涉监管账户转入14笔购房款合计1844.8万元。同日，该账户中转出18494114.36元至某银行柳州分行账户。

某公司起诉要求：(1)某银行柳州分行返还其资金18494114.36元。(2)某银行柳州分行赔偿某公司的利息损失。(3)某银行柳州分行继续履行《借款协议》。

【案件焦点】

某银行柳州分行的监管责任如何认定，其是否存在违约行为。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：虽某银行柳州分行不是某公司的借款债务人，但某房地产公司某楼盘项目购房款专户开户于某银行柳州分行，某银行柳州分行作为合同监管方，对该账户使用情况知情，某银行柳州分行应在某房地产公司取得购房款收入或其未按协议约定将该款优先偿还某公司欠款时，向某公司进行告知以保障其债权的实现。现其将监管账户中的资金划走用以优先清偿自己的债权，其行为违反《借款协议》的约定，应承担

违约责任。

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条之规定,判决如下:

一、被告某银行柳州分行向原告某公司返还购房款18494114.36元;

二、被告某银行柳州分行向原告某公司赔偿截至2022年8月31日的利息损失6172170元,自2022年9月1日起的利息损失,以尚欠购房款本金为基数,按年利率15.4%算至实际清偿之日止;

三、被告某银行柳州分行继续履行2019年12月30日与原告某公司、第三人某房地产公司共同签订的《借款协议》。

某银行柳州分行不服一审判决,提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为:某银行柳州分行在履行监管义务过程中存在违约行为。(1)以合同争议条款本身文义解释为基础、结合合同文本通过体系解释确定合同真意,借助双方在交易洽谈、履行中所体现的合同目的进行判断印证,通过交易习惯、诚实信用原则等进行价值衡量,足以证明某银行柳州分行可优先清偿某公司债务的资金为进入监管专户的全部购房款。(2)《借款协议》包含多个法律关系,但本案审理的是协议中的监管合同关系,法院围绕某银行柳州分行是否违反监管义务进行审理并无不当,且某房地产公司才是14套已售商品房的所有权人,该购房款进入监管账户后无论是划转给某公司还是某银行柳州分行,都是对债务的清偿,并不会产生逃废债务有失公平的后果。

综上,某银行柳州分行对进入监管账户的购房价款负有监管责任,而非仅限于46套让与担保的房屋销售所得,其划转账户中资金用于清偿自己的贷款利息违反合同约定。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百二十五条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条

第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院(2022)桂0204民初4905号民事判决第一项、第三项；

二、变更广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院(2022)桂0204民初4905号民事判决第二项为：某银行柳州分行向某公司赔偿截至2022年8月31日的利息损失6172170元，自2022年9月1日起的利息损失，以尚欠购房款本金为基数，按同期贷款市场报价利率的4倍计算至实际清偿之日止。

【法官后语】

银行账户(资金)监管合同主要是指为了确保其他法律关系相关资金的顺利到位，由银行对将来资金的流向进行监督、管理和控制的合同，是商业银行资金监管业务催生的新型合同之一。在审判实践中，对该类合同的法律属性认定不一，监管人的义务范围也不明确，值得探讨分析。

一、银行账户(资金)监管合同的法律属性

银行账户(资金)监管合同的合同性质与保管合同或委托合同等有名合同不完全吻合。从合同内容来看，监管银行享有收取管理费用等权利，同时负有监管账户资金等义务，被监管人享有与监管申请人建立其他民事法律关系权利，负有按约定使用被监管账户等义务。从混合性分析，银行账户(资金)监管合同中存在的给付类型多元，该合同的主要权利义务为委托银行对账户或资金进行监管，但又包含了另外两方当事人之间的民事法律关系(如借贷、买卖、融资租赁等)，因此，将其认定为委托混合型监管合同较为妥当。

二、监管人义务之确定

对混合型监管合同可依据《中华人民共和国民法典》第四百六十七条的规定，参照适用合同编或者其他法律最相类似合同的规定。其中，监管人之义务可包括：(1)为保障合同目的顺利实现的义务，如监管控制义务、严格审查义务。(2)参照类似合同规定的义务，因银行账户(资金)监管合同的主要权利义务源于以监管为核心的委托，故监管人的义务可结合委托合同的规定加以界定，如通知报告义务。

三、监管人责任之确定

银行账户(资金)监管合同可以参照适用《中华人民共和国民法典》第九百二十九条规定的因受托人行为导致委托人损失,按过错赔偿的责任原则。监管人应当依照合同的约定承担赔偿责任,在没有约定或约定不明确时,应当按照监管人的过错进行裁判。

(一)过错的判断

与委托合同中受托人所承担的注意义务略有不同,有偿银行账户(资金)监管合同监管人应尽到“善良管理人注意义务”,即基于银行的职业要求及专业知识,其所负担较高标准的注意义务。其注意义务的标准应当符合监管之属性,达到银行专业标准,应当视是否符合监管合同目的之实现而确定。

(二)赔偿责任的考量因素与承担方式

1. 承担比例的过错考量因素

对于监管人赔偿责任,应当按照过错进行判断,根据监管人过错大小确定具体责任,因不可归责于监管人的原因导致资金流失或是资金无法支付,监管人对此并无过错的,无须承担赔偿责任;若因监管申请人或债权人的自身行为导致损失发生或扩大时,还需考量其过错程度,对监管人的责任予以减轻或免除。

2. 监管人与被监管人的责任承担方式

若在单纯因监管人过错导致债权人产生损失的情形下,被监管人没有过错且与监管人在主观上没有联系,不能成立连带责任。但若监管人与被监管人均存在过错,比如监管人与被监管人串通故意逃避监管导致损失,或者监管人对被监管人的逃避监管行为明知而放任的,视为共同违约,则应当承担连带责任。

本案中,被监管人和监管人明知有资金的监管偿还约定,仍然以被监管人申请的模式,经由监管人自行偿还被监管人的债务,属于共同违约,

应当承担 连带责任，债权人可单独要求共同违约人之一方承担全部责任，故对债权人单独要求监管人承担全部赔偿责任的诉请，法院予以支持。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 欧凌

十一、租赁合同纠纷

18

游戏账号租赁合同中“损害赔偿”责任主体的认定

—— 赵某诉程某租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市中级人民法院(2023)鲁15民终24号民事判决书

2. 案由：租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 赵某

被告(上诉人): 程某

第三人: 某科技公司

【基本案情】

赵某是QQ(即时通信软件)号29×xxxx×80的实名制注册人,赵某通过QQ号注册了A款游戏账号(账号名B),并使用该游戏账号。A平台是某科技公司开发的一款专门进行账号买卖及租赁的交易平台。赵某将上述游戏账号放在A平台上进行出租,以获取相应收益。根据平台使用规则,在进入游戏账号之前,须先勾选《虚拟物品租赁协议》的“同意”项(方能进入游戏账号),

该协议第三条规定：“不得使用第三方辅助程序，不得篡改、销毁虚拟资产内的物品、名称、属性等，租赁人上述行为造成物品受损的，使用者应当承担赔偿责任。”在使用和出租该账号的过程中，为提高该账号的虚拟财产价值，赵某为该账号A款游戏累计充值412530点券，共花费人民币40665.31元。

2021年10月25日，昵称为B的微信号与赵某成为微信好友；双方以微信聊天的方式协商一致，以35元的价格租用了该游戏账号（该微信操作者进入该游戏账号），约定租用时间为3时47分至4时57分；租赁者通过支付软件（实名注册人及绑定的银行卡实名注册人均为程某，注册手机号191××××031）转账方式向赵某支付租赁费。后经双方协商，赵某将租用时间延长至同日7时5分。同日7时4分左右，B微信号以被挤出游戏为由，询问原告原因，几分钟后，B微信号将赵某微信号“拉黑”“删除”。随后，赵某发现已无法正常登录该游戏账号，登录页面显示“违规游戏行为，账号被封停3650天”。

赵某查询后得知，A款游戏安全中心官网、A款游戏平台，于2021年10月25日7时1分（B微信使用期限内）以“修改游戏代码或数据，使用作弊手段，破坏游戏公平性”为由将该游戏账号封停，处罚时长为10年（3650天），周期为2021年10月25日07:01至2031年10月23日07:01。后赵某申请解除封号未果，仍无法正常登录该游戏账号。

另查明，微信昵称为C的租户，在A平台亦注册多个账号，关联手机号有191××××031和178××××771。账号租赁的付款人（支付软件用户实名注册人）为程某，微信支付的实名注册人亦为程某；该手机登录IP地址，与付款人的IP地址相同。目前，因违规操作而被封停的网络游戏账号，尚未有在处罚期限内解除封停的先例。

赵某以自己为案涉游戏账号投入了大量金钱成本及时间成本，该虚拟财产具有经济价值，在对方租用期间因其违规操作导致游戏账号被封停（10年），给自己造成经济损失为由，提起诉讼，要求程某赔偿经济损失及预期租赁损失。程某则以自己并不会玩网络游戏，可能系己方的未成年儿子周某盗用己方信息、赵某不应向未成年人出租网络游戏为由，认为己方无过错。某科技公司则认为

己方在营业执照经营范围内开展业务并无过错。

【案件焦点】

案涉租赁合同中“损害赔偿”责任的认定。

【法院裁判要旨】

山东省聊城市茌平区人民法院经审理认为：昵称为B的微信号操作者使用程某实名注册认证的银行卡及支付软件，与赵某通过A游戏平台形成了游戏账号的租赁合同关系，租赁合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效。租赁人以转账方式向赵某支付租赁费，支付软件实名注册人及绑定的银行卡实名注册人均为程某，如确系程某本人操作，则作为租赁合同的承租方，应承担违规操作导致赵某游戏账号被封停的赔偿责任。程某称系未成年的儿子周某盗用自己信息注册微信和支付软件进行操作，因支付租金所绑定银行卡的实名注册人为程某，如本人不同意，尚不能在微信和支付软件绑定银行卡，应视为系程某默认，其作为法定代理人亦应承担赔偿责任。第三人某科技公司在营业执照经营范围和期限内，正常经营网络平台业务，涉案游戏实名认证为程某，不能认定该公司对案涉事故存在过错。

据此，山东省聊城市茌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第十九条、第一百一十四条、第一百一十八条、第一百一十九条、第一百二十条、第一百二十七条、第一百七十六条、第一百七十九条、第二百四十条、第五百八十四条、第七百零三条、第一千一百八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条、第六十七条之规定，判决如下：

- 一、程某于本判决生效之日起十日内赔偿赵某案涉网络游戏损失40665.31元；
- 二、在案涉网络游戏被解除封停后，程某可要求赵某将案涉网络游戏通过正当程序进行过户（给程某），赵某须予以配合；
- 三、驳回赵某的其他诉讼请求。

程某不服一审判决，提起上诉。

山东省聊城市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法

律正确，应予维持，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及游戏账号租赁合同中“损害赔偿”责任主体的认定。

在游戏账号租赁合同审判实务中，往往遇到未成年人以成年人的名义租赁游戏账号之事。究竟如何认定责任主体，就成为案件重点审查的内容。当然这也牵扯到租赁合同的效力，及如何认定是否确系未成年人实施的行为等问题，如贸然认定事实将会对某一方当事人不公平。这就要求承办法官从确认民事行为能力人、租赁合同约定、当事人真实意思表示、各方当事人存在的过错等多角度综合判断，进而依据相关法律规定认定事实，作出最终裁判。本案即是依照该审判思路予以把握认定。

一、确认民事行为能力人和责任主体

程某称自己不会玩网络游戏、可能系未成年儿子周某盗用己方信息所注册微信和支付软件进行操作；因并未提供相应证据，亦未让其子女到庭说明情况，仅凭一方陈述，不能认定程某所辩称事件的真实性；依目前证据，不能认定系未成年人在操作案涉网络游戏而出现事故。当然，即使是程某的未成年子女冒用其信息进行操作，结合支付软件所绑定银行卡的实名注册人为程某(本人不同意，尚不能在微信和支付软件绑定银行卡)的事实，亦应视为系程某所默认。故能认定程某为责任主体。

二、各方当事人存在的过错

首先看合同的效力。以程某实名注册认证的银行卡及支付软件的使用人，与赵某通过A款游戏平台形成了游戏账号的租赁合同关系(从二人通过微信的对话，支付租赁费等方面并不能认定系未成年人承租游戏账号)；因双方均未提供缔结该租赁合同非己方真实意思表示的相关证据，故本院依法认定缔结案涉租赁合同系双方当事人真实意思表示；因合同不违反法律强制性规定，故案涉租赁合同依法成立，合法有效，依法受法律保护。

其次看各方当事人的过错。既然案涉租赁合同合法有效，双方当事人均应全面履行己方的义务。在合同履行过程中，赵某已依约向对方提供了游戏账号，程某作为承租人理应合理使用该租赁账号。结合程某所使用的手机号在案涉A游戏平台曾注册多个账号、对该平台的规则应有相当了解(不允许违规操作，且首先勾选《虚拟物品租赁协议》的“同意”项方能进入游戏)、该网络游戏账号在承租人使用过程中因违规操作被封停、该违规操作发生在租用期间的事实；在程某不能提供尚有其他用户同时登录该游戏账号，亦不能证实他人违规操作的情况下，可以认定程某在租赁期间违规操作是案涉游戏账号被封停的原因；故能认定程某在租赁期间确实存在明显过错，且该过错系造成案涉网络游戏账号被封停的原因。赵某依约出租游戏账号并未违反法律规定；第三人某科技公司在营业执照经营范围和期限内，正常经营网络平台业务(涉案游戏实名认证为程某)，不能认定该公司对案涉事故存在过错。

综上，租赁合同的民事行为人和责任主体宜综合判断，当然还需依据当事人的过错程度确定其应承担的法律责任。履行合同须遵循合同自愿、诚实信用的基本原则，本案如不出现违规操作(在进入游戏账号前就有相应的提醒)，就不会造成相应的损失。

编写人：山东省聊城市茌平区人民法院 张华林

加收电费的客观合理支出效力认定

——黄某诉某木业公司租赁合同案